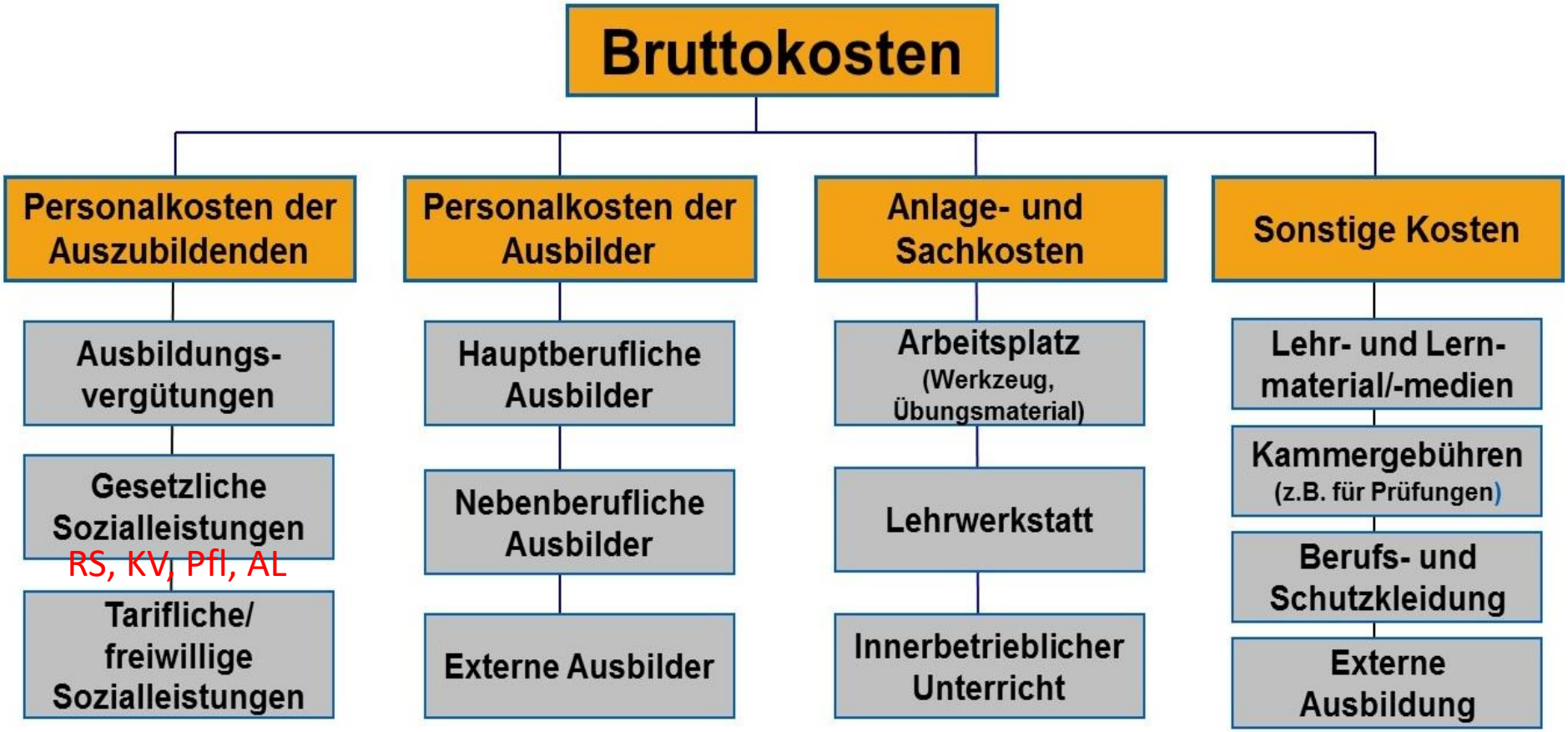


Dozent: Mick Promeuschel

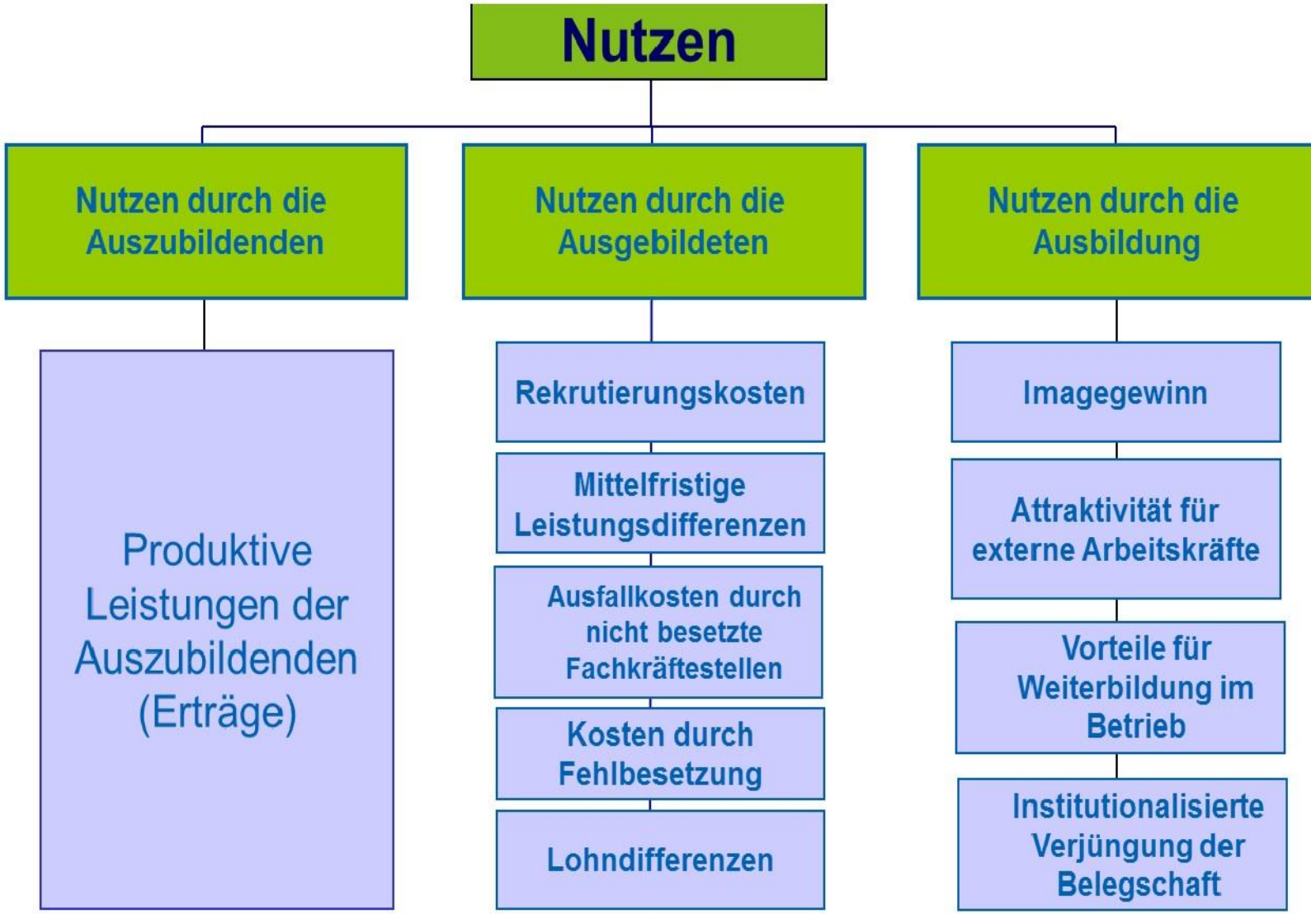
07.01.2021

Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen





Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld usw.


Nutzen
Nutzen durch die Auszubildenden
Nutzen durch die Ausgebildeten
Nutzen durch die Ausbildung
Produktive Leistungen der Auszubildenden (Erträge)
Rekrutierungskosten
Mittelfristige Leistungsdifferenzen
Ausfallkosten durch nicht besetzte Fachkräftestellen
Kosten durch Fehlbesetzung
Lohndifferenzen
Imagegewinn
Attraktivität für externe Arbeitskräfte
Vorteile für Weiterbildung im Betrieb
Institutionalisierte Verjüngung der Belegschaft



Privatrecht

z.B. HGB, BGB

Regelt Rechtsbeziehungen zu
gleichgestellten Personen.
Betrifft individualinteressen.

Öffentliches Recht

Berufsbildungsgesetz,
Jugendarbeitsschutzgesetz

Rechtsbeziehung des Einzelnen zur Gesellschaft

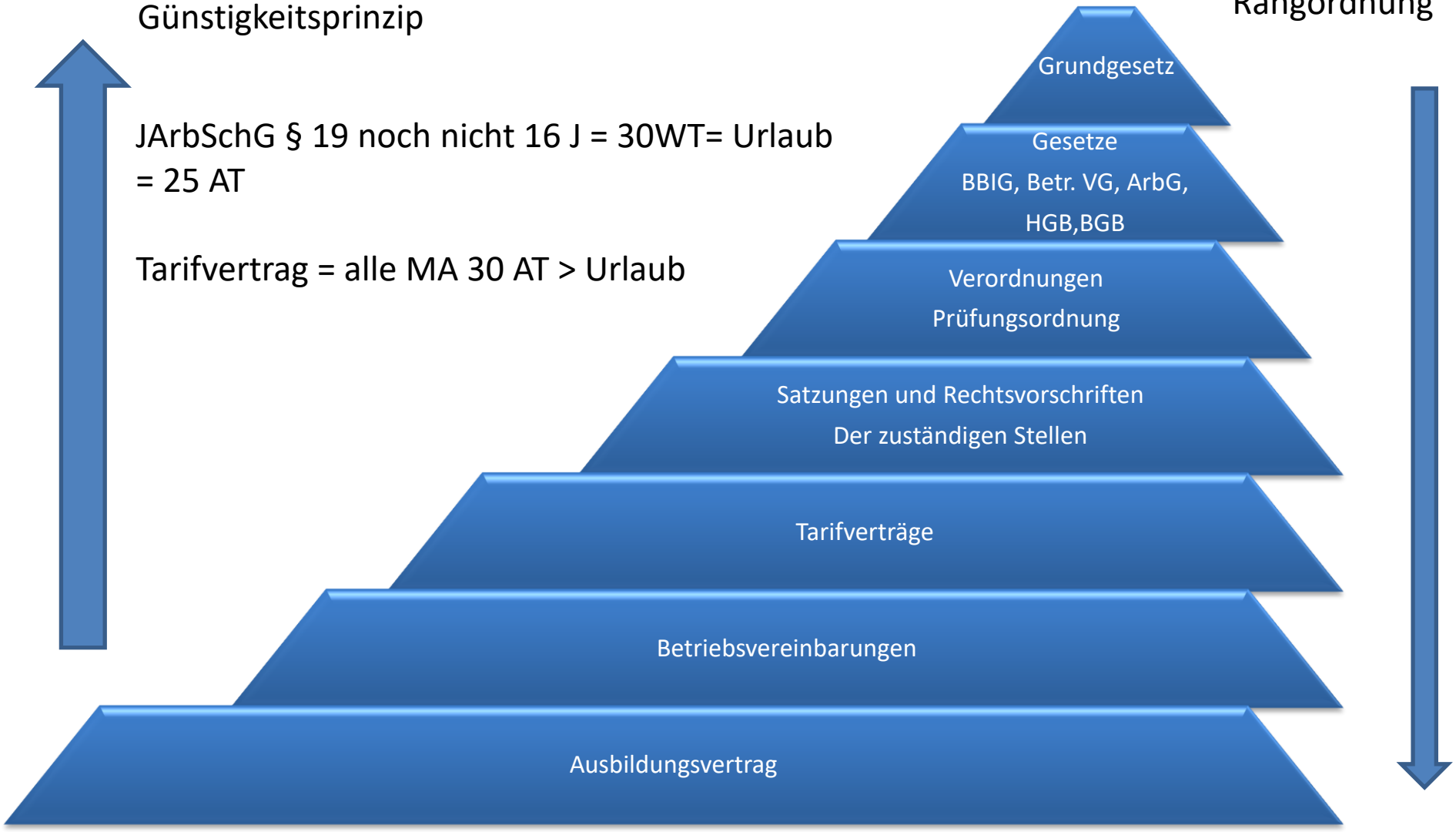
Ausbildungsverträge immer schriftlich!!!!!!

Günstigkeitsprinzip

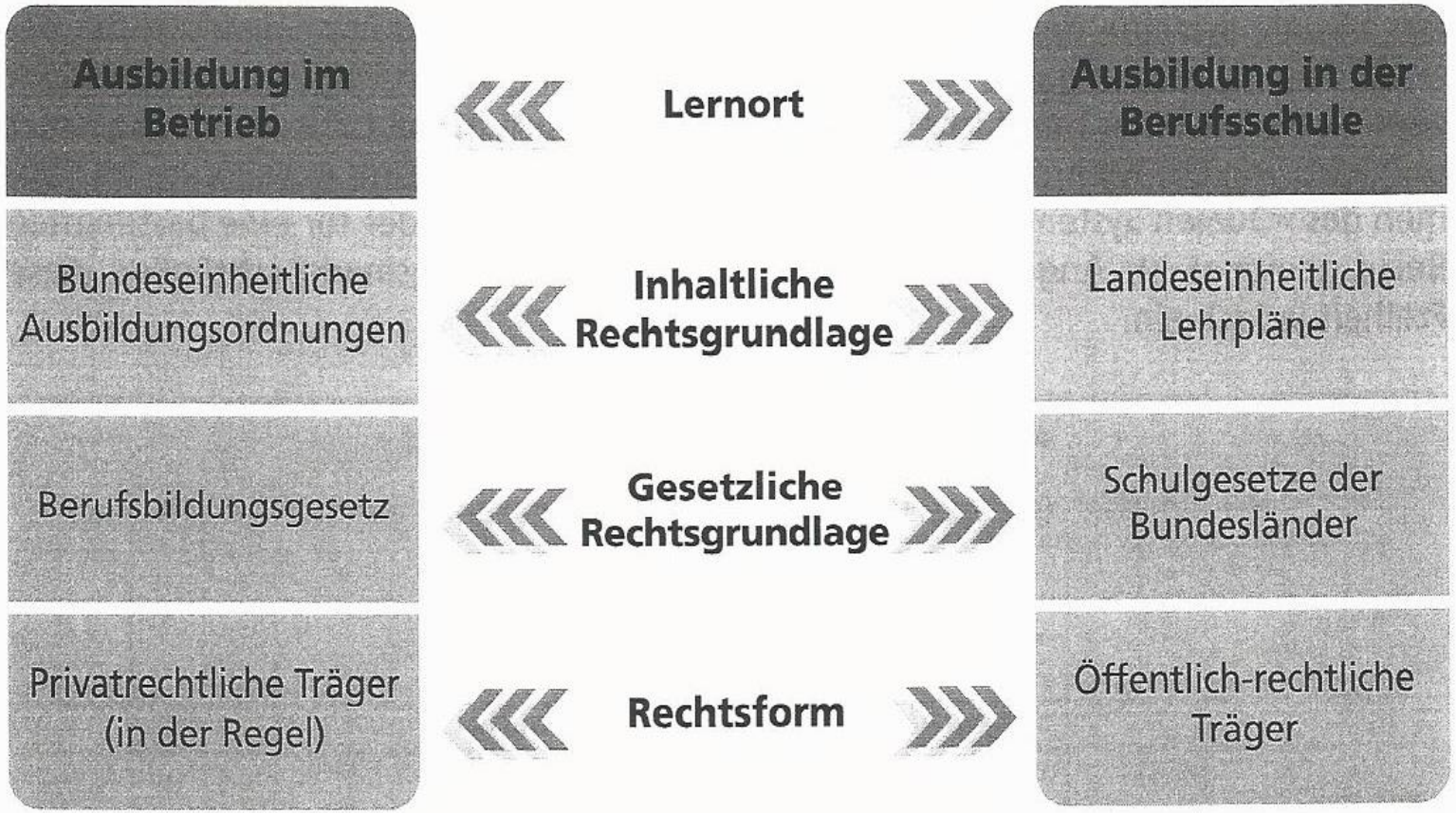
Rangordnung

JArbSchG § 19 noch nicht 16 J = 30WT= Urlaub = 25 AT

Tarifvertrag = alle MA 30 AT > Urlaub



Wesentliche Merkmale des »Dualen Systems« der Berufsausbildung:



Quelle: Feldhausverlag

Rechtsquellen und -normen

Vereinbartes Recht

Berufsausbildungsverträge
Tarifvertrag
Betriebsvereinbarungen

Gesetzte Recht

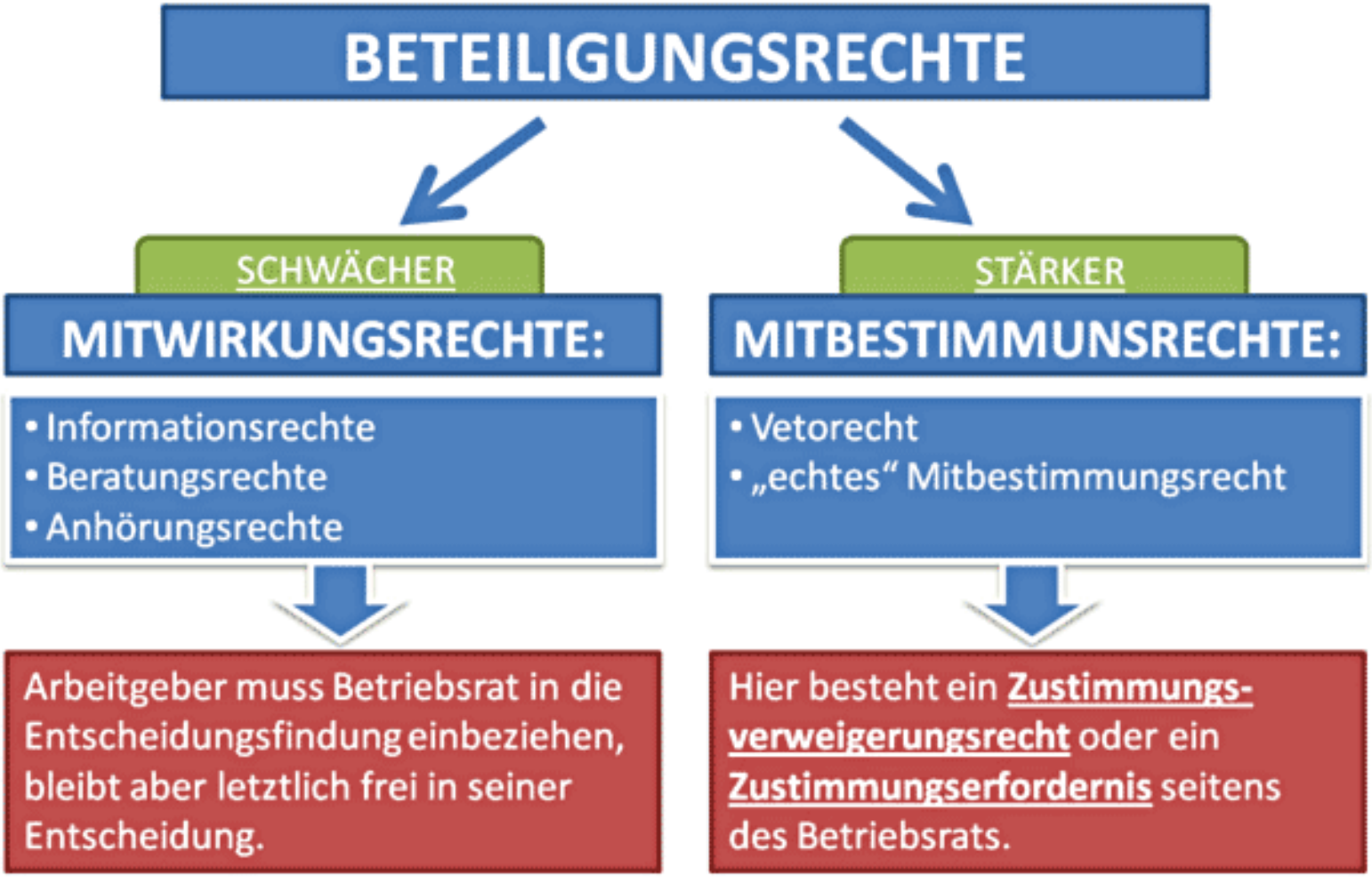
BBIG
Handwerksordnung
Arbeitsgesetze
Usw.

Gewohnheits- und Richterrecht

Verlängerung der Ausbildungsdauer
Bei einer Abschluss-prüfung nach Ablauf des vertraglich vereinbarten Endtermins

Privatrecht Vertragsfreiheit Beim Ausbildungsbeginn	Rechtsbeziehung	Öffentliches Recht Durchführung der Abschlussprüfung gemäß Prüfungsordnung
Azubi und Ausbildender	Partner der Rechtsbeziehung	Azubi/Ausbildender Staat/Kammer
Arbeitsgericht	Zuständige Gericht im Streitfall	Verwaltungsgericht
gleichrangig	Rechtsverhältnis der Partner	Rechtsvorschriften sind übergeordnet

Azubi und Ausbildender sind sich einig und wollen die Ausbildungszeit verkürzen, Rechtsvorschriften verlangen gewisse Voraussetzungen zur Verkürzung, wenn nicht erfüllt sagt die Rechtsvorschrift NEIN!


BETEILIGUNGSRECHTE
SCHWÄCHER
MITWIRKUNGSRECHTE:
• Informationsrechte
• Beratungsrechte
• Anhörungsrechte
Arbeitgeber muss Betriebsrat in die Entscheidungsfindung einbeziehen, bleibt aber letztlich frei in seiner Entscheidung.
STÄRKER
MITBESTIMMUNSRECHTE:
• Vetorecht
• „echtes“ Mitbestimmungsrecht
Hier besteht ein Zustimmungs-verweigerungsrecht oder ein Zustimmungserfordernis seitens des Betriebsrats.

Wahl und Aufbau der JAV



Wahlberechtigt:

Alle Jugendlichen, die am Wahltag das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und alle, die zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt sind und das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

BetrVg § 78a

Wählbar:

Alle Arbeitnehmer/innen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Alle Wahlberechtigten wählen im Abstand von 2 Jahren, jeweils im Oktober und November, die JAV

Wählbarkeit der jugendlichen AN und Auszubildenden

Grundsatz: Wählbar sind die in § 60 Abs. 1 BetrVG aufgeführten

- betriebszugehörigen jugendliche AN unter 18 Jahren und
- betriebszugehörigen Auszubildende unter 25 Jahren

aber: gem. § 61 Abs. 2 BetrVG daneben auch:

- betriebszugehörige jugendliche AN zwischen 19 und 25 Jahren, die aber nicht wahlberechtigt sind



Wichtig: Diese AN müssen nicht in die Wählerliste eingetragen werden, um wählbar zu sein

Stichtag für die Ermittlung der Altersgrenze für die Wählbarkeit:
Tag des Beginns der Amtszeit der JAV

Achtung: Mitglieder des BR sind nicht wählbar

Wählbar sind insbesondere auch: Gekündigte jugendliche Arbeitnehmer und Auszubildende unabhängig von ihrer Weiterbeschäftigung

Ansonsten: Es gelten die gleichen Grundsätze bezüglich der Betriebszugehörigkeit, wie beim aktiven Wahlrecht.



- **Betriebe der Wirtschaft**

–Industrie
–Handel
–Dienstleistungssektor (Banken, Versicherungen, Verkehr)
–Handwerk (hier gibt es über einhundert verschiedene Gewerbe)

- **betriebsähnliche Einrichtungen außerhalb der gewerblichen Wirtschaft**

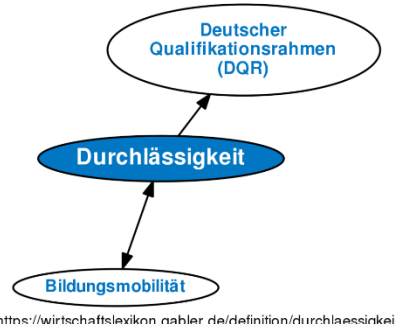
–der öffentliche Dienst,
–die freien Berufe (Ärzte, Steuerberater, Rechtsanwälte)
–die Land- und Forstwirtschaft und
–die Hauswirtschaft

- **Berufsbildungseinrichtungen außerhalb der schulischen und betrieblichen Berufsbildung**

– Berufsschulen
–Hochschulen

Grundstruktur unseres Bildungssysteme



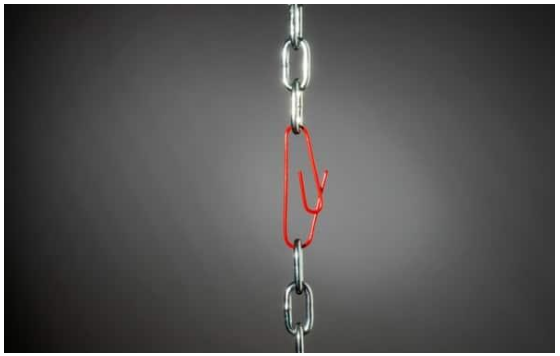


Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/durchlaessigkeit-54045

Chancengleichheit, indem z. B. keine sozialen Gruppen aus dem Bildungssystem ausgeschlossen werden.
Durchlässigkeit, indem z. B. IHK-Prüfungsabschlüsse den Hochschulzugang gewährleisten.
Transparenz, indem z. B. erworbene berufliche Kompetenzen durch einheitliche Rechtsverordnungen nachvollziehbar sind.
Gleichwertigkeit, indem z. B. betriebliche und hochschulische Bildungsabschlüsse gleichberechtigt anerkannt werden.

Quelle: Feldhausverlag







Berufsausbildung

Hierunter ist die Vermittlung einer breit angelegten beruflichen Grundbildung und der für die Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeiten notwendigen fachlichen Fertigkeiten und Kenntnisse in einem geordneten Ausbildungsvorgang zu verstehen.

Berufsausbildungsvorbereitung

Die Berufsausbildungsvorbereitung dient dem Ziel, an eine Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf oder eine gleichwertige Berufsausbildung Heranzuführen.

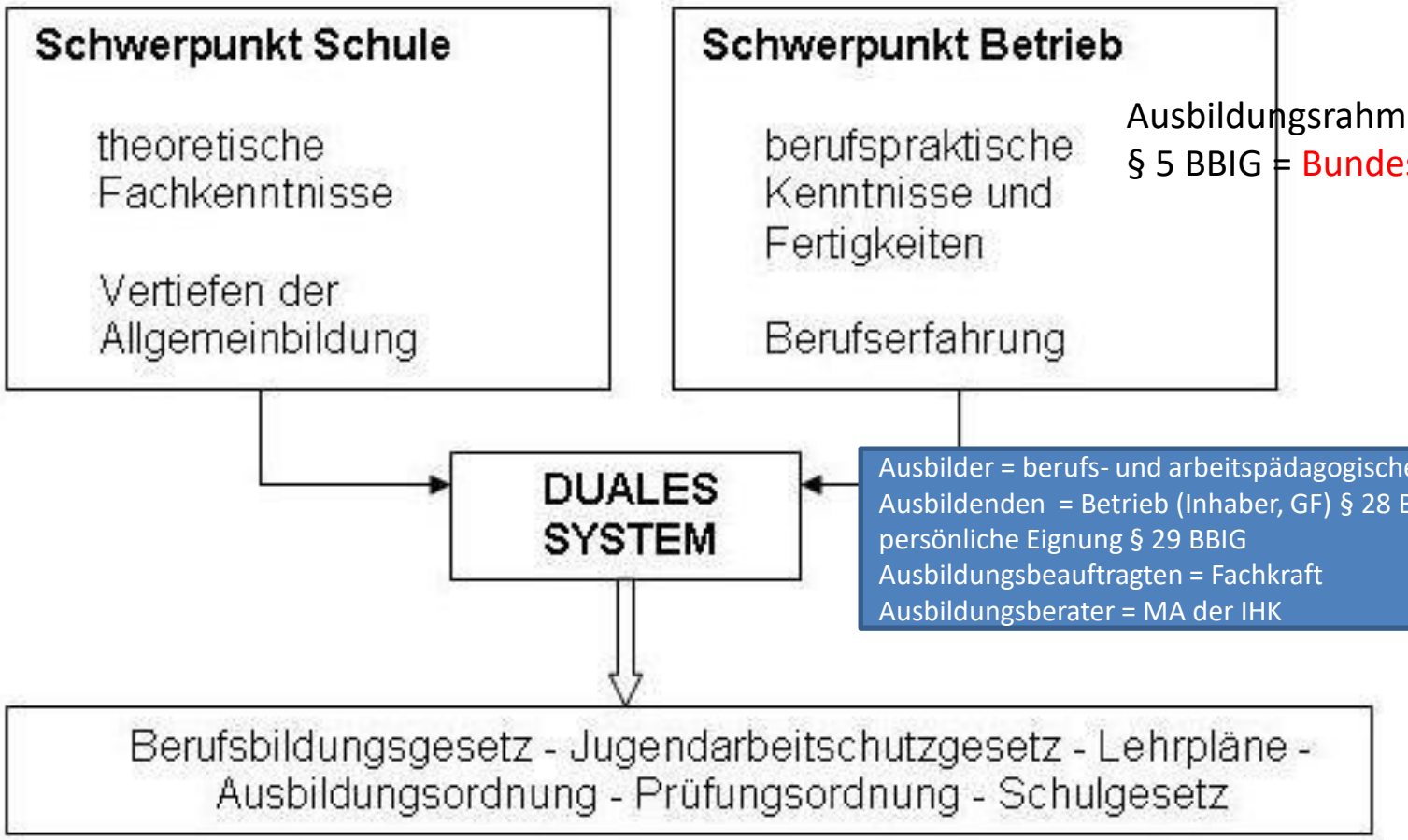
Berufliche Fortbildung

Die berufliche Fortbildung schließt an die Berufsausbildung an und soll es ermöglichen, die beruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten zu erhalten, zu erweitern, der technischen Entwicklung anzupassen oder beruflich aufzusteigen.

Umschulung = Zeitausbildung

Bei der Umschulung geht es darum, zu einer anderen beruflichen Tätigkeit zu befähigen, weil die betreffenden Personen in dem bisherigen Beruf nicht mehr tätig sein können oder wollen.

Lehrplan- Schulgesetz des jeweiligen
Bundesland



Ausbildungsrahmenplan
§ 5 BBIG = Bundeseinheitlich

Pflichten in der Ausbildung §§ 13,14,15,16

Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung von Auszubildenden mitwirken

Ausbildungsberufsbild
Notwendigen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten

Ausbildungsdauer

Ausbildungsrahmenplan
Zeitliche und sachliche Gliederung

Berufsbezeichnung

Prüfungsanforderungen



§ 5 Ausbildungsordnung

Eignung des Ausbildungsbetriebes

Ein Betrieb darf Auszubildende nur einstellen, wenn die Ausbildungsstätte nach Art und Einrichtung für die Berufsausbildung geeignet ist. Ferner muss die Zahl der Auszubildenden in einem angemessenen Verhältnis zur Zahl der Ausbildungsplätze oder zur Zahl der beschäftigten Fachkräfte stehen.

BBIG § 27

Auch eine Ausbildungsstätte, in der die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten nicht in vollem Umfang vermittelt werden können, gilt als geeignet, wenn die fehlenden Inhalte durch Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte erlernt werden können.

Die Ausbildungsstätte muss über die notwendige Ausstattung auf dem erforderlichen aktuellen Stand verfügen. Insbesondere müssen vorhanden sein:

Grundausstattung an Werkzeugen, Maschinen, Geräten, Pflege- und Wartungseinrichtungen, bürotechnische Einrichtungen und Organisationsmittel,
Ausbildungsmittel, Lehrgänge, Programme, besondere Ausbildungsplätze für die Grundausbildung (zum Beispiel Unterweisungs- und Übungsräume), ausgewählte und hinreichend ausgestattete Ausbildungsplätze für die
berufliche Fachausbildung.

Überbetriebliche Ausbildung = alle Maßnahmen, die dazu dienen, Ausbildungsinhalte abzudecken.

Außerbetrieblich= werden in Berufsbildungseinrichtungen durchgeführt, häufig unterstützt durch Betriebe. Meist im Auftrag der Agentur für Arbeit vergeben. Für Jugendliche mit besonderen Förderungsbedarf.

Die vier Grundformen der Verbundausbildung:

Überbetriebliche Ausbildung

1.

LEITBETRIEB MIT PARTNERBETRIEBEN – DIE NR. 1

Bei dieser Form der Ausbildungskooperation verantwortet der Leitbetrieb die Ausbildung und stellt die Auszubildenden ein. Für Lerneinheiten, die im Leitbetrieb nicht vermittelt werden können, wird die Ausbildung in Partnerbetrieben geleistet. Diese bekommen die Bildungsleistung nicht vergütet, können auf diesem Wege aber Fachkräftenachwuchs zu geringen Kosten (eigene Ausbilder, Sachmittel) ausbilden.

2.

AUSBILDUNGSKONSORTIUM – UNKOMPLIZIERT

Mehrere Unternehmen vereinbaren eine Ausbildungsgemeinschaft und bilden gleichberechtigt aus. Den Auszubildenden wird so ein breiteres Themenspektrum geboten. Die einzelnen Unternehmen stellen eigene Auszubildende ein und lassen diese durch die im Verbund beteiligten Unternehmen rotieren.

3.

AUFTRAGSAUSBILDUNG – GEGEN BEZAHLUNG

Unternehmen mit freien Ausbildungskapazitäten bieten anderen Unternehmen diese gegen Bezahlung an. Selbst nicht leistbare Ausbildungseinheiten werden so von anderen Bildungsträgern erbracht (ggf. bezuschusst). Die Verantwortung für die Ausbildung bleibt bei dem Ausbildungsbetrieb, der die Ausbildungsverträge mit den Auszubildenden schließt und die Kosten trägt.

4.

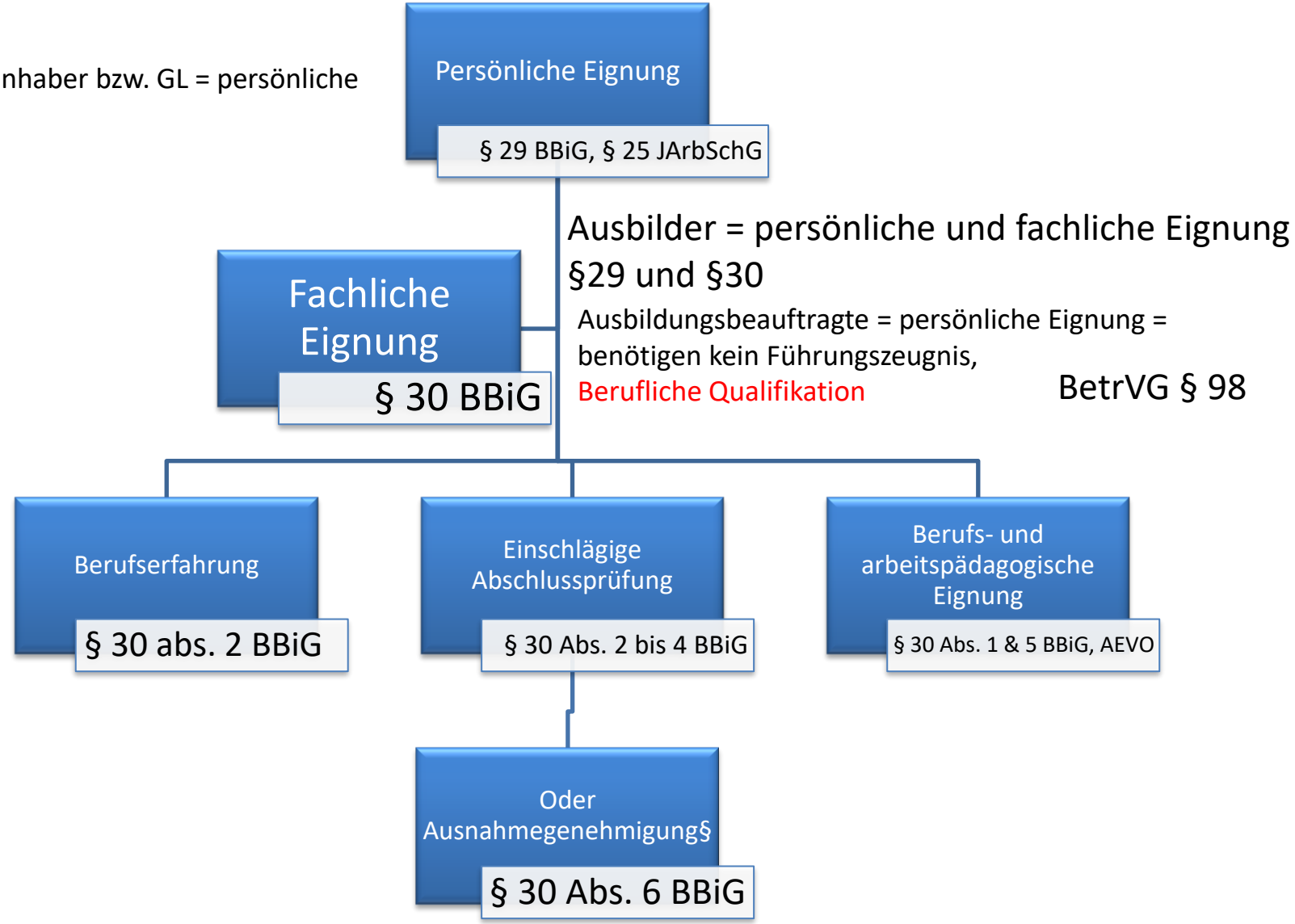
AUSBILDUNGSVEREIN – ACHTUNG HAFTUNG

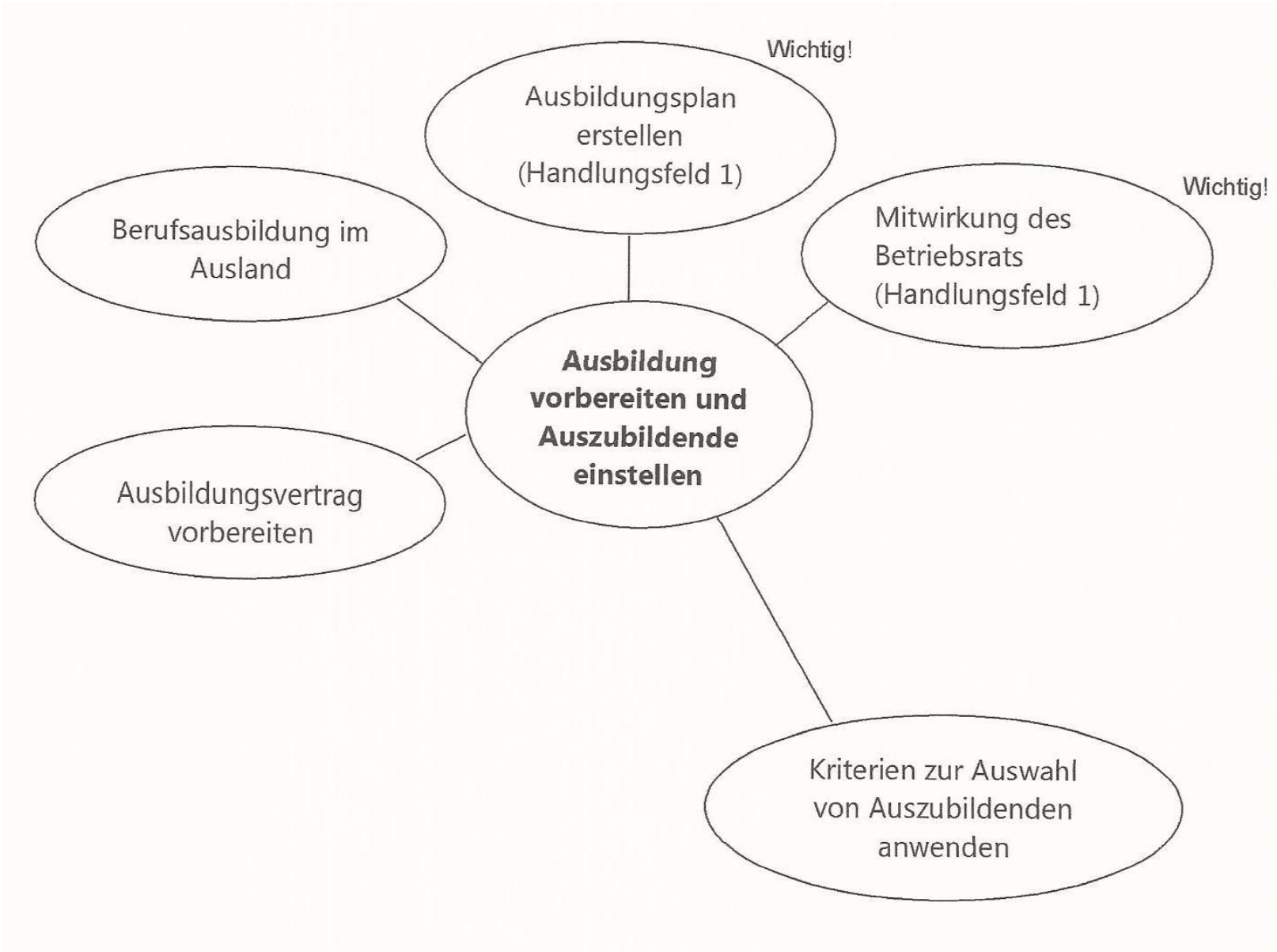
Mehrere Unternehmen schließen sich für ein gemeinsames Ausbildungsangebot auf vereinsrechtlicher Grundlage (Verein, GmbH, GbR, UG) zusammen. Der Verein tritt als Ausbildender auf und stellt die Auszubildenden ein. Die einzelnen Ausbildungsphasen werden in den beteiligten Unternehmen absolviert. Die Verteilung der Ausbildungskosten kann individuell festgelegt werden.

Verhältnis von Fachkräften zu Auszubildenden
Das Verhältnis zwischen Auszubildenden und beschäftigten Fachkräften muss in einem angemessenen Verhältnis stehen.
So kann ein Betrieb mit zwei Mitarbeitern nicht sechs Auszubildende beschäftigen. Als angemessenes Verhältnis gelten folgende Werte:

Fachkräfte	Auszubildende
1-2	1
3-5	2
6-8	3
je weitere 3 Fachkräfte	ein weiterer Auszubildender

Ausbildender/ Inhaber bzw. GL = persönliche Eignung




Wichtig!
Ausbildungsplan erstellen (Handlungsfeld 1)
Berufsausbildung im Ausland
Wichtig!
Mitwirkung des Betriebsrats (Handlungsfeld 1)
Ausbildung vorbereiten und Auszubildende einstellen
Ausbildungsvertrag vorbereiten
Kriterien zur Auswahl von Auszubildenden anwenden

Erstellen eines Ausbildungsplans

Für jeden Auszubildenden ist auf Grundlage des Ausbildungsrahmenplanes vom ausbildenden Betrieb ein individueller betrieblicher Ausbildungsplan schriftlich zu erstellen. Dieser Ausbildungsplan muss sich über die gesamte Ausbildungsdauer einschließlich Urlaub und Berufsschulzeiten erstrecken und alle Ausbildungsinhalte (Lernziele) der Ausbildungsordnung enthalten, ebenso sind Ausbildungsort(e) und betriebliche Ausbildungsstandorte sowie Zeitangaben aufzuführen.

Der betriebliche Ausbildungsplan dient also dazu, die Lernziele aus dem Ausbildungsrahmenplan an die betrieblichen Gegebenheiten anzupassen und auch dem Auszubildenden Einsicht in den geplanten Ausbildungsverlauf zu geben.

Der Ausbildungsplan ist als Anlange zum Ausbildungsvertrag dem Auszubildenden auszuhändigen und bei der IHK zu hinterlegen.

Ablauf der Ausbildungsplanung und betrieblicher (individueller) Ausbildungsplan



Aufbauschema des betrieblichen Ausbildungsplans

Mindestinhalte des Ausbildungsrahmplan,
ggf. mit abweichender Reihenfolge und Dauer

\+ zusätzliche betriebsspezifische Inhalte

\+ neue Inhalte aufgrund technischer Innovationen

\+ Berücksichtigung von Zeiten des Berufschule und außerbetrieblicher Ausbildungsmaßnahmen

= **betrieblicher Ausbildungsplan**

Aufbauschema des individueller Ausbildungsplans

Betrieblicher Ausbildungsplan

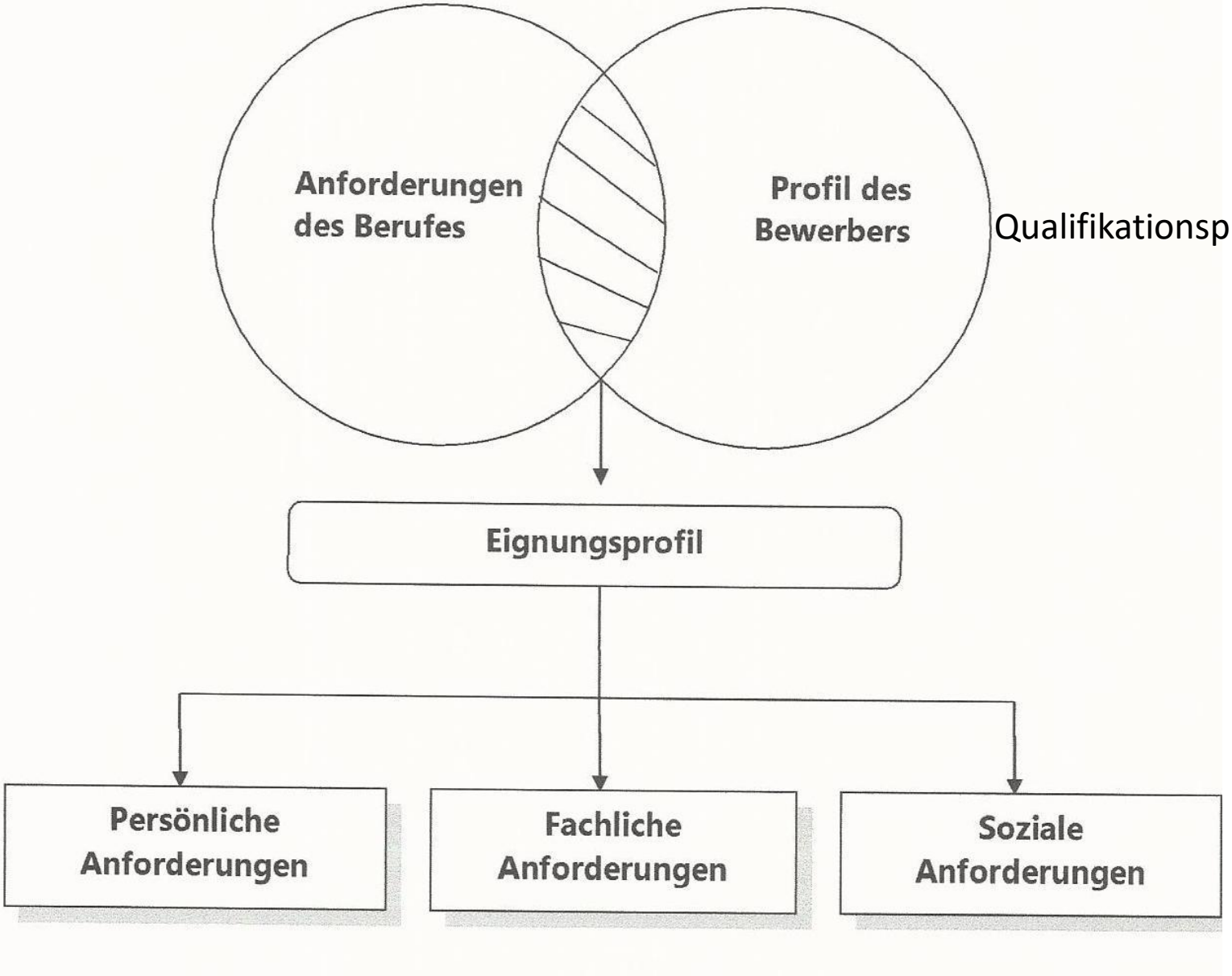
\+ Namentliche Bezeichnung des Auszubildenden

\+ Konkrete Ausbildungszeiträume und -reihenfolge

\+ Berücksichtigung persönlicher Faktoren wie Schulbildung, Vorbildung (Verkürzung)

= **Individueller Ausbildungsplan (sachliche und zeitliche Gliederung)**


BEWERBERAUSWAHL
Wonach beurteilt wird



Qualifikationsprofil

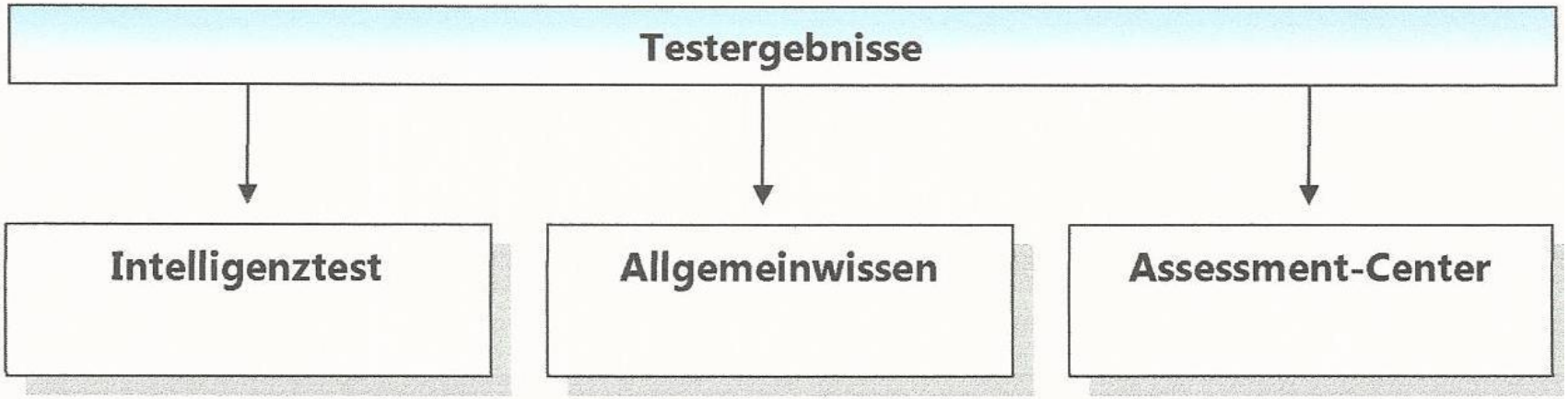
ANALYSE UND BEWERTUNG VON BEWERBUNGSUNTERLAGEN

Die Analyse und Bewertung dieser Unterlagen bildet die Grundlage für eine Vorauswahl der Bewerber. Die sorgfältige Auswahl ist vor allem deshalb wichtig, weil jede Fehlentscheidung' sehr viel Geld kostet. Die Zuverlässigkeit der Informationen, soweit sie Daten und Fakten betreffen, ist dabei sehr gut.
Erwartungen und Hypothesen über Kenntnisse und Eigenschaften (soft Facts) müssen daher im Einstellungsinterview überprüft werden.

Grundsätzlich sollten Bewerbungsunterlagen bestehen aus:
individuellem, auf Unternehmen und Stelle abgestimmten Anschreiben
Lebenslauf
Lichtbild (Achtung AGG, darf nicht verlangt werden)
Schulzeugnissen
Die Unterlagen sind bei jedem Bewerber auf Vollständigkeit, Stil, Inhalte und Form zu analysieren. Entscheidend für den Ausbilder ist die Aussagefähigkeit der vorgelegten Unterlagen.

Das Anschreiben

Ist das Anschreiben richtig adressiert?
Ist die Adresse des Bewerbers vollständig angegeben?
Entspricht das Datum des Anschreibens dem des Lebenslaufs?
Ist es ein individuelles Anschreiben oder ein Serienbrief?
Geht aus dem Anschreiben das Bewerbungsmotiv hervor: Weshalb bewirbt sich der Bewerber gerade um einen Ausbildungsplatz in diesem Beruf?
Was reizt den Bewerber gerade an diesem Unternehmen, bei dem er sich bewirbt?
Auf weichem Weg hat sich der Bewerber über die 'Ausbildung informiert?
Entsprechen Schreibstil und Layout dem Berufsbild?
Ist die Bewerbung fehlerfrei?
Wie viel Interesse ist erkennbar?



Standardisierte Tests	Rechtschreibung,	Bewerber werden mit
ermitteln den IQ.	Wortschatz, Politik	berufstypischen
Können durch Üben	→ macht Schulnoten	Situationen konfrontiert
verfälscht werden	vergleichbar	

Vorstellungsgespräch

1. Vorbereitung
2. Einleitung und Kontakt
3. Beobachtung und Gesprächsführung
4. Gesprächsbeendigung
5. Gesprächsnachbearbeitung
6. Benachrichtigung des Bewerbers



BetrVG § 95 Auswahlrichtlinien
§ 94 Personalfragebogen
BR= Mitbestimmung



Kontaktphase

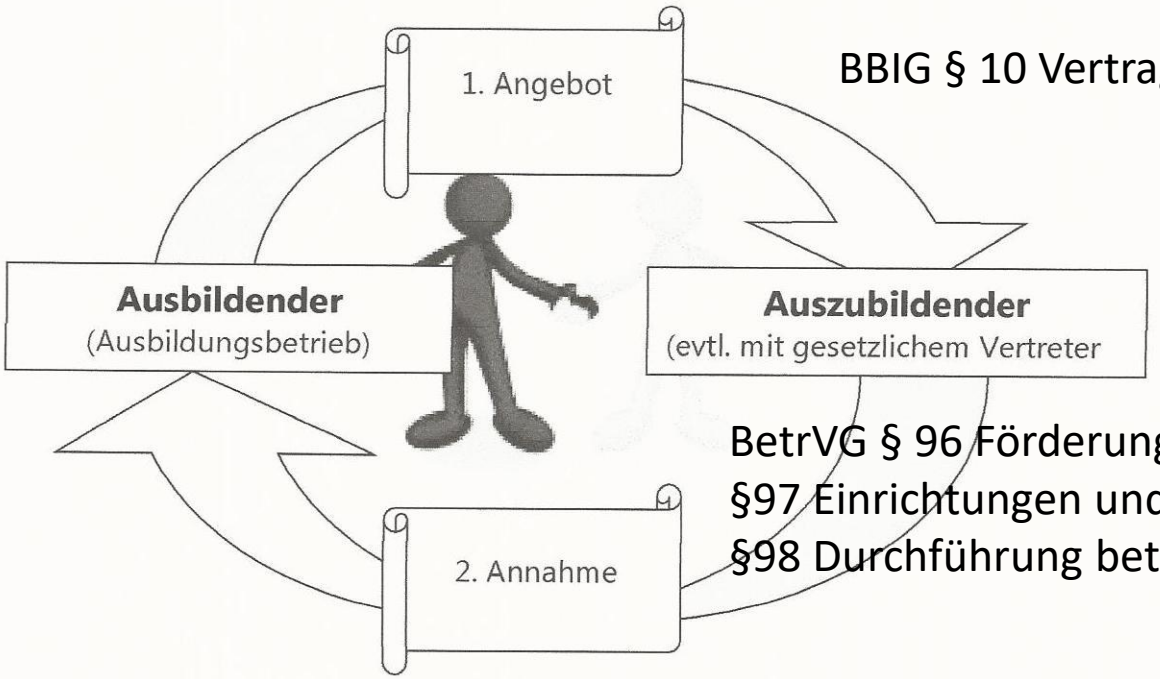
Orientierungsphase

Argumentationsphase

Lösungsphase

Abschlussphase

Zwei übereinstimmende Willenserklärungen

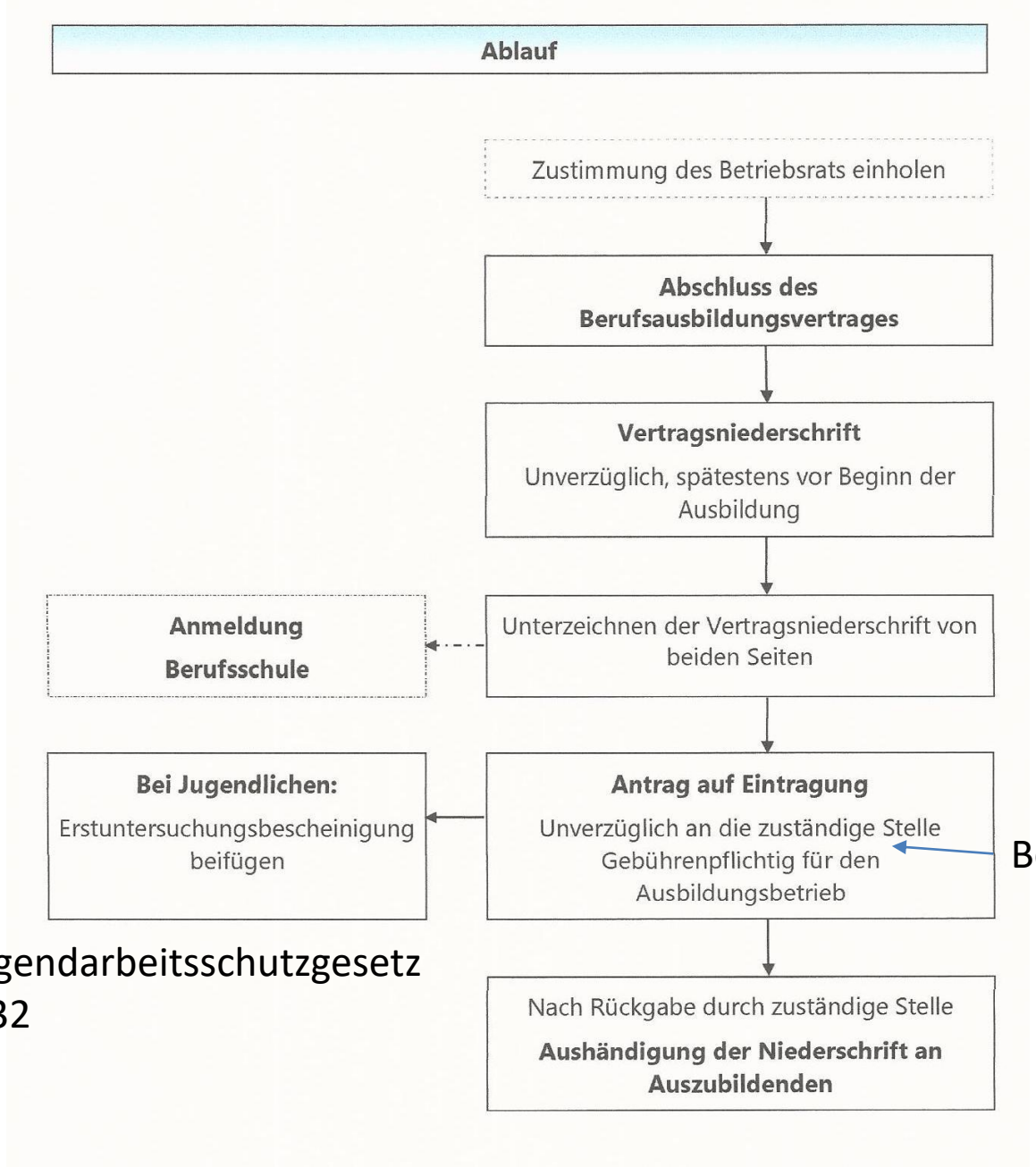


BBIG § 10 Vertrag, § 11 Vertragsniederschrift

BetrVG § 96 Förderung der Berufsbildung
§97 Einrichtungen und Maßnahmen der Berufsbildung
§98 Durchführung betrieblicher Bildungsmaßnahmen

Der Vertrag ist unverzüglich, spätestens vor Beginn der Ausbildung schriftlich niederzulegen.

- Der Vertrag ist rechtsverbindlich, wenn beide Parteien sich geeinigt haben.
- Auch mündlich und am Telefon
- Auch wenn der Betrieb die Berechtigung zum Ausbilden **noch** nicht hat
- Bei Nichteinhaltung hat der Bewerber Recht auf Schadensersatz



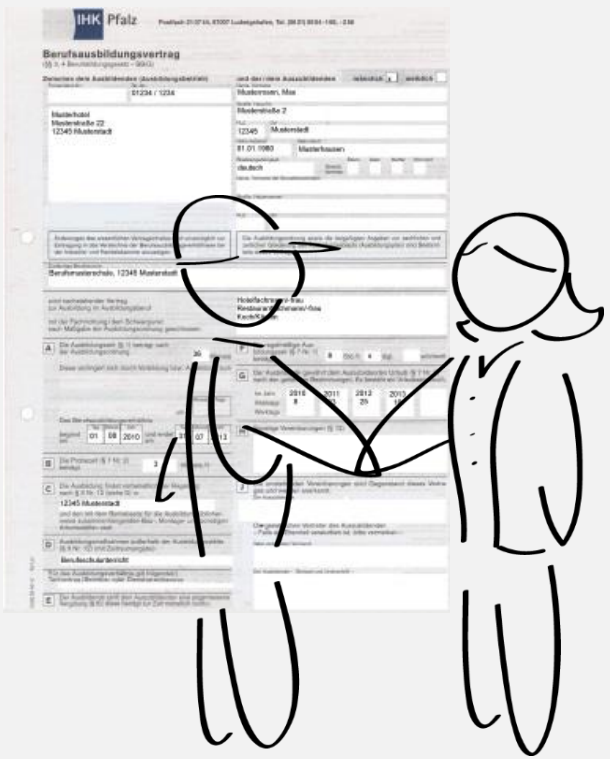
Betrieblicher Ausbildungsplan

Jugendarbeitsschutzgesetz
§ 32

Inhalt des Berufsausbildungsvertrages

Der Mindestinhalt der Niederschrift des Berufsausbildungsvertrages ist in ***§ 11 BBiG*** verbindlich festgelegt:

- Namen und Anschriften der Vertragspartner
- Ziel der Ausbildung, sowie sachliche und zeitliche Gliederung der Ausbildung
- Beginn und Dauer der Ausbildung
- Dauer der Probezeit (1 - 4 Monate gemäß § 20 BBiG)
- Ort der Ausbildung
- Ausbildungsmaßnahmen außerhalb des Betriebes
- Zahlung und Höhe der Ausbildungsvergütung
- Dauer der regelmäßigen Arbeitszeit
- Dauer des Urlaubs
- Voraussetzungen unter denen der Vertrag gekündigt werden kann
- Sonstige Vereinbarungen
- Unterschriften aller Vertragspartner (bei Minderjährigen: Gesetzliche Vertreter)



Beginn des Lernens im Arbeitsprozess

BBIG § 17 Vergütungsanspruch,
muss jährlich steigen

Jugendarbeitsschutz, Arbeitszeitgesetz
Bundesurlaubsgesetz, Tarifvertrag

Rechtliche Voraussetzungen für eine Berufsausbildung im Ausland

BBIG §2 und § 76

= zeitlich begrenzte Abschnitte= ¼ der Regulären Ausbildungszeit
Bei 36 Monate Ausbildung = 9 Monate Ausland
= zuständige Stelle überwacht die Ausbildung
= Beurlaubung von der Berufsschule für 9 Monate möglich
= Ausbildungsnachweis über EURO PASS

Es besteht kein Rechtsanspruch

Ich bin dann mal weg: Die Ausbildung teilweise im Ausland absolvieren.

Du hast laut Gesetz das Recht, maximal ein Viertel deiner Ausbildungszeit im Ausland zu verbringen. Bei einer dreijährigen Ausbildung kannst du so neun Monate lang die Arbeitsweise in einem Betrieb in Madrid, Rio de Janeiro oder Amsterdam kennenlernen. Voraussetzung: Der Auslandsaufenthalt dient deinem Ausbildungsziel.

Absolvierst du eine duale Ausbildung, kollidiert das in der Regel mit deiner Berufsschule – das heißt, dass du nach deiner Rückkehr den versäumten Stoff nachholen und im Vorfeld deine Freistellung klären musst. Dein Ausbildungsbetrieb zahlt weiterhin dein Gehalt, aber für deine Lebensunterhaltskosten musst du selber aufkommen. Dabei können dir Förderprogramme wie zum Beispiel Leonardo da Vinci helfen.
Wichtig ist, dass der Auslandsaufenthalt in deinem Ausbildungsvertrag festgehalten wird und die Inhalte, Ziele sowie die Dauer deines Auslandsaufenthaltes im sogenannten Europass dokumentiert werden. So bist du auf der sicheren Seite, da deine internationalen Erfahrungen offiziell festgehalten werden. Außerdem musst du dein Berichtsheft weiterführen.

Quelle: Azubi.de



Mitwirkung des Betriebsrates

Einstellungen setzen betriebsverfassungsrechtlich die Zustimmung des Betriebsrates voraus (§ 99 BetrVG), wenn der Betrieb mehr als 20 wahlberechtigte Arbeitnehmer hat.
Der Betriebsrat kann seine Zustimmung aus den in § 99 BetrVG genannten Gründen verweigern. Dies hat keinen unmittelbaren Einfluss auf die zivilrechtliche Gültigkeit des Ausbildungsvertrages, sondern führt nur dazu, dass das Arbeitsgericht den Vertrag aufheben kann, § 101 BetrVG.



Ausbildungsverkürzung

Die Dauer eines anerkannten *Ausbildungsberufes* ist in der Ausbildungsordnung festgelegt. Je nach Fachrichtung beträgt sie in der Regel 3 bzw. 3,5 Jahre und steht in deinem Ausbildungsvertrag. Das Berufsbildungsgesetz (BBiG) lässt aber Abweichungen von diesen Regelausbildungszeiten zu.

Es ist möglich, die Ausbildungsdauer unter bestimmten Voraussetzungen bereits mit Vertragsabschluss zu **verkürzen**. Die Ausbildungszeit kann auch noch während der Ausbildung verkürzt werden, wenn das Erreichen des Ausbildungszieles und der Ausbildungsinhalte gesichert ist. Das Gesetz lässt auch eine **Verlängerung** der Ausbildungszeit zu.

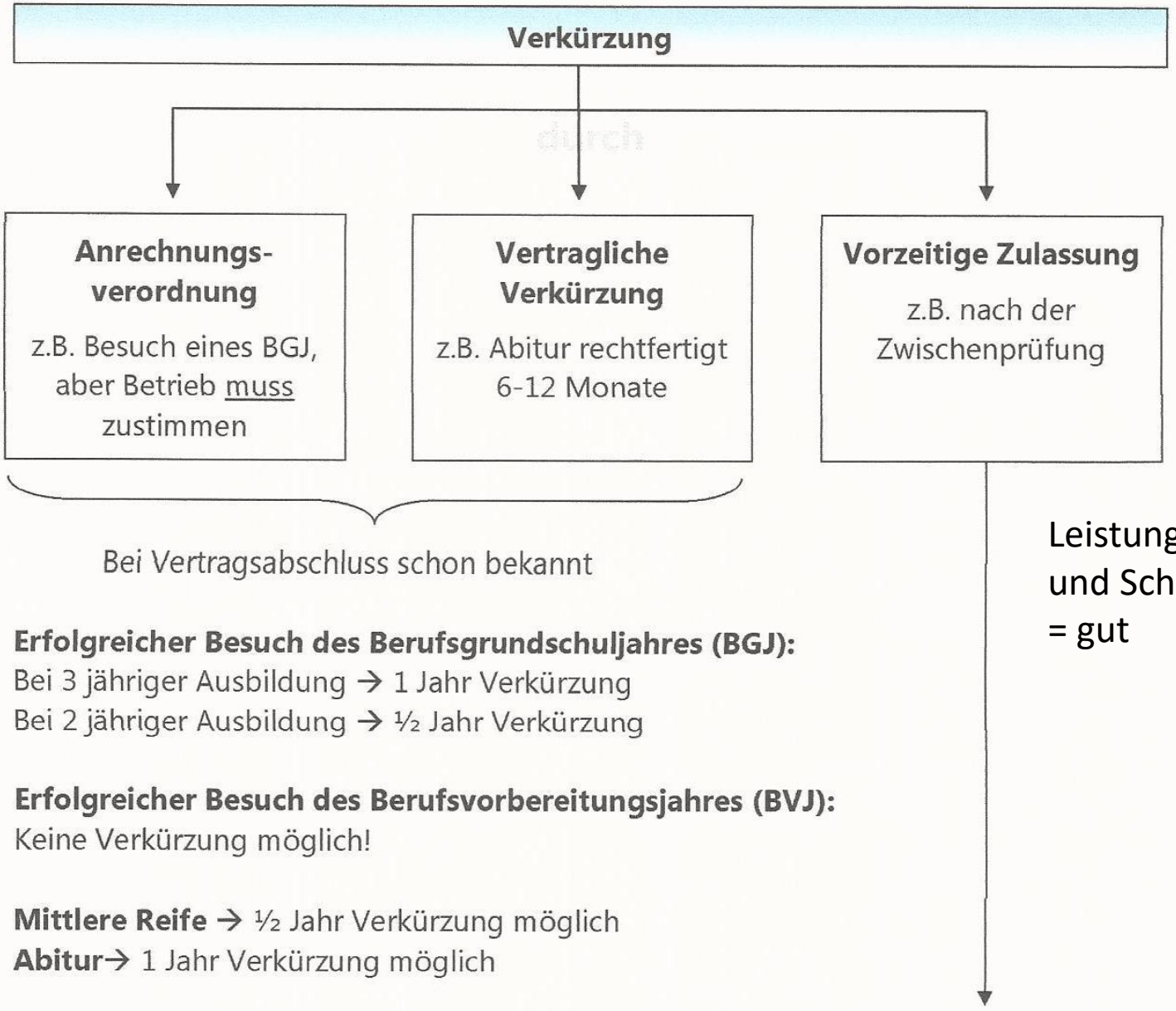
Mindestausbildungszeiten

Du kannst auch mehrere Verkürzungsgründe kombinieren. Zum Beispiel kannst du aufgrund deiner überdurchschnittlichen Leistungen vorzeitig zur Abschlussprüfung zugelassen werden, auch wenn deine Ausbildungszeit bereits zu Ausbildungsbeginn wegen deiner schulischen Vorbildung verkürzt worden ist.

Die Ausbildungsdauer sollte aber folgende Mindestausbildungszeiten nicht unterschreiten
bei einer Regelausbildungszeit von 3,5 Jahren: 2 Jahre
bei einer Regelausbildungszeit von 3 Jahren: 1,5 Jahre
bei einer Regelausbildungszeit von 2 Jahren: 1 Jahr

Ausbildungsverkürzung beantragen

Die Verkürzung der Ausbildungszeit wird bei der dafür *zuständigen Stelle* beantragt, die dann darüber entscheidet. Auch dein Ausbildungsbetrieb muss zustimmen, da ihr die Anträge meist zusammen stellen müsst oder er zu deinem Antrag befragt wird. Wenn du noch minderjährig bist, muss dein Erziehungsberechtigter mit unterschreiben.


Verkürzung
durch
Anrechnungs-verordnung
z.B. Besuch eines BGJ, aber Betrieb muss zustimmen
Vertragliche Verkürzung
z.B. Abitur rechtfertigt 6-12 Monate
Vorzeitige Zulassung
z.B. nach der Zwischenprüfung
Bei Vertragsabschluss schon bekannt
Leistung im Betrieb und Schule = gut
Erfolgreicher Besuch des Berufsgrundschuljahres (BGJ):
Bei 3 jähriger Ausbildung → 1 Jahr Verkürzung
Bei 2 jähriger Ausbildung → ½ Jahr Verkürzung
Erfolgreicher Besuch des Berufsvorbereitungsjahres (BVJ):
Keine Verkürzung möglich!
Mittlere Reife → ½ Jahr Verkürzung möglich
Abitur→ 1 Jahr Verkürzung möglich
Vorzeitige Zulassung zur Abschlussprüfung (§ 45 BBiG)


Lernförderliche Bedingungen schaffen
Interkulturelle Kompetenzen fördern
Probezeit organisieren
Ausbildung durchführen
Konflikte lösen
Ausbildungsmethoden und –medien wählen
Azubi bei Lernschwierigkeiten unterstützen
Betriebliche Handlungskompetenz entwickeln

Lernorte Lern-Werkstatt, Lern-Büro, Besprechungsraum, Lernecke, Arbeitsplatz

	Zentral	Dezentral
Vorteile	▸ Ungestörte Ausbildung ▸ Optimale Ausstattung ▸ Pädagogische Mitarbeiter ▸ Intensive Betreuung ▸ Methodenvielfalt	▸ Hoher Praxisbezug ▸ Berufserfahrung ▸ Selbstständiges Arbeiten ▸ Hohe Motivation ▸ Produktive Leistung
Nachteile	▸ Hohe Kosten ▸ Wenig Praxisbezug ▸ Wenig Eigenverantwortung ▸ Geringe oder keine Produktivität	▸ Kundenanforderungen und Alltag dominieren ▸ Systematik untergeordnet ▸ Stress ▸ Geringe Methodenvielfalt

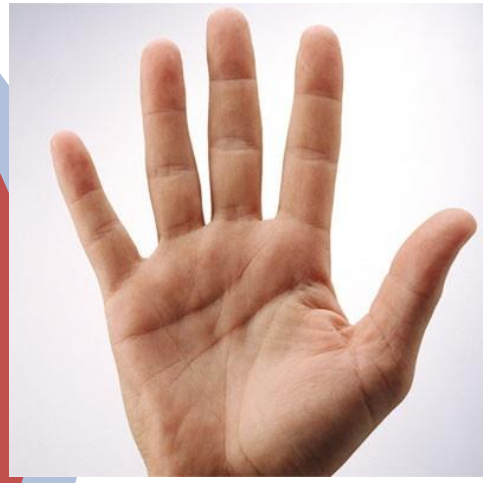
Veränderung des Wissens, Denkens und Verstehens etc.



Kognitiver Lernbereich

Unterweisungsmethode: Lehrgespräch

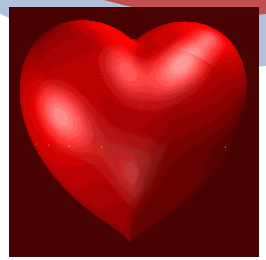
Psychomoto-rischer Lernbereich



Veränderungen der manuellen Fertigkeiten,
Des handwerklichen Könnens, der Bewegungsabläufe

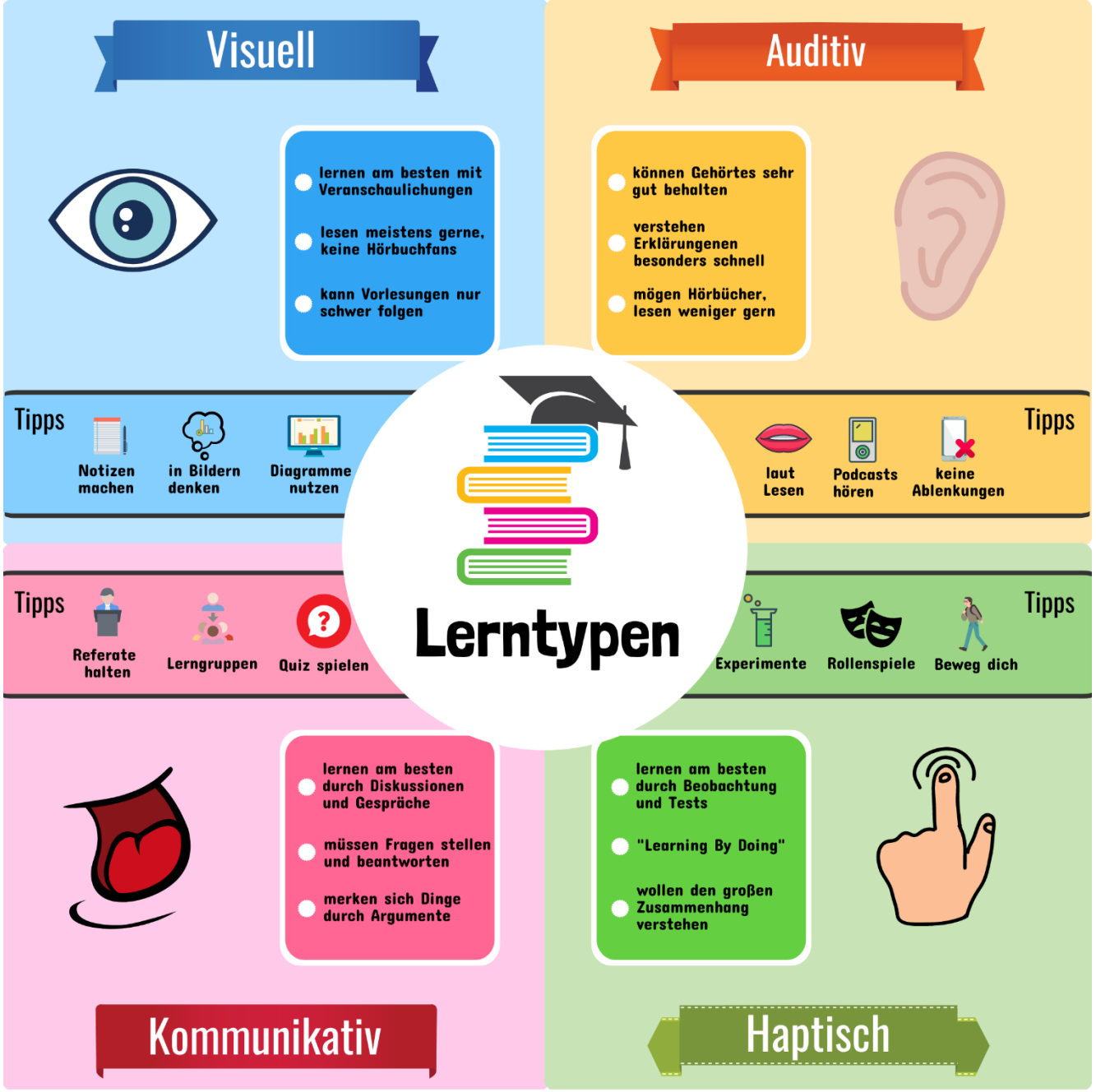
Affektiver Lernbereich

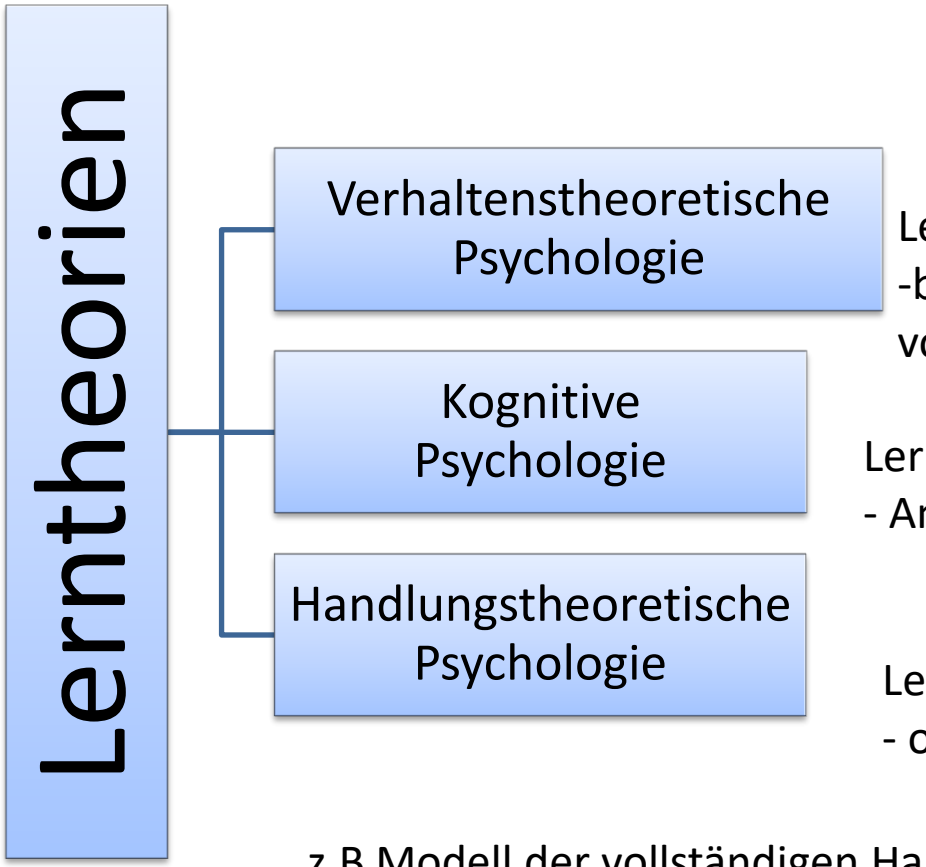
Unterweisungsmethode: 4 Stufen-Methode



Veränderungen der Einstellungen, Verhaltensweisen

Unterweisungsmethode: Rollenspiel


Visuell
lernen am besten mit Veranschaulichungen
lesen meistens gerne, keine Hörbuchfans
kann Vorlesungen nur schwer folgen
Auditiv
können Gehörtes sehr gut behalten
verstehen Erklärungenen besonders schnell
mögen Hörbücher, lesen weniger gern
Tipps
Notizen machen
in Bildern denken
Diagramme nutzen
Tipps
laut Lesen
Podcasts hören
keine Ablenkungen
Lerntypen
Tipps
Referate halten
Lerngruppen
Quiz spielen
Tipps
Experimente
Rollenspiele
Beweg dich
lernen am besten durch Diskussionen und Gespräche
müssen Fragen stellen und beantworten
merken sich Dinge durch Argumente
lernen am besten durch Beobachtung und Tests
"Learning By Doing"
wollen den großen Zusammenhang verstehen
Kommunikativ
Haptisch



Lernen durch Versuch und Irrtum
-lernen aus Fehlern

Lernen durch operante Konditionierung
- Azubi lernt oder verlernt durch Belohnung

Lernen durch Verstärkung
- Wiederholung

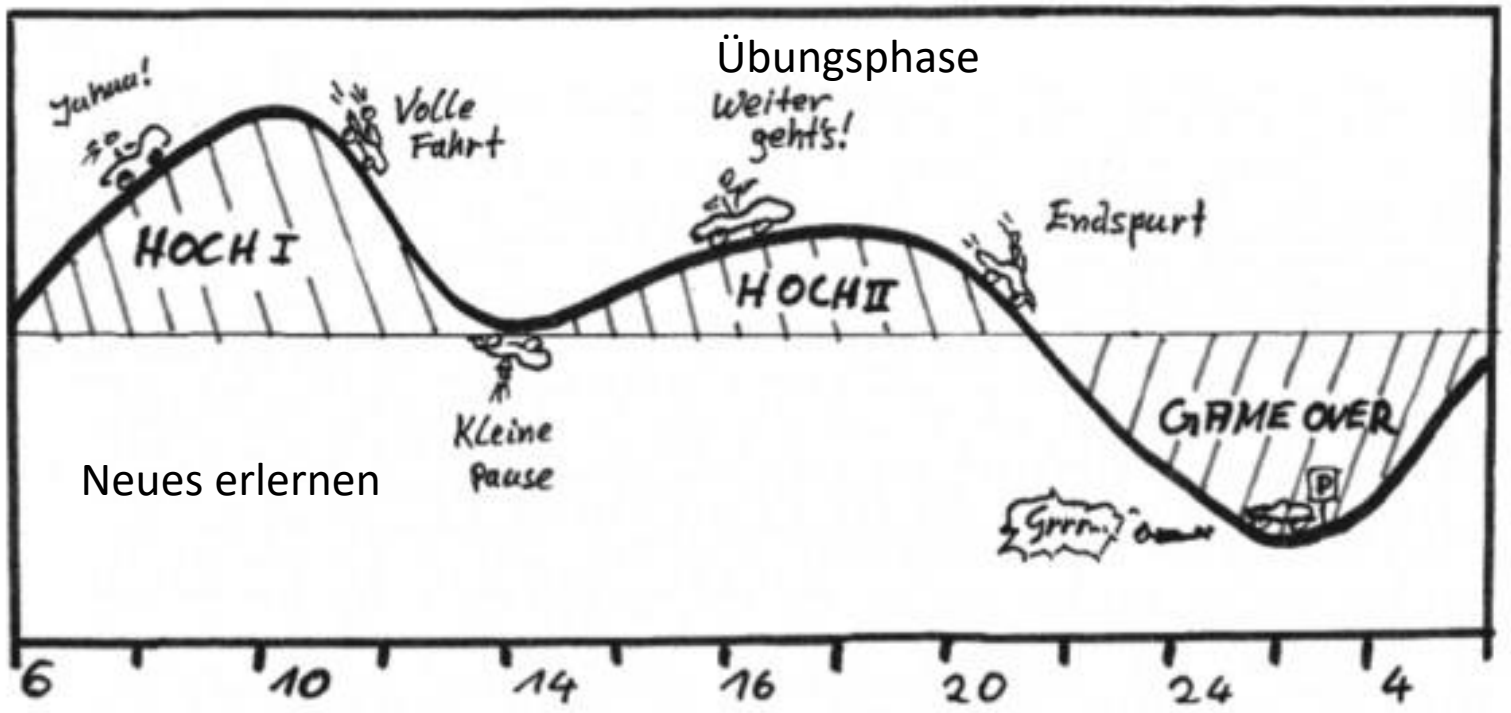
Lernen durch Nachahmung
-bewusst oder unbewusstes nachmachen von beobachtbaren Handlungen

Lernen durch Einsicht
- Anknüpfen an gespeicherten Erfahrungen

Lernen durch Handlungsregularien
- orientiert sich am Regelkreis

z.B Modell der vollständigen Handlung

1. Information 2. Planung 3. Entscheidung 4. Durchführung
5. Kontrolle 6. Bewertung



Der Biorhythmus eines typischen Morgenmenschen.



Verhaltensmuster der Führungsperson

Führungsstile

1-dimensional

Traditionelle

- **autoritär**
- **kooperativ**
- **laissez fair**

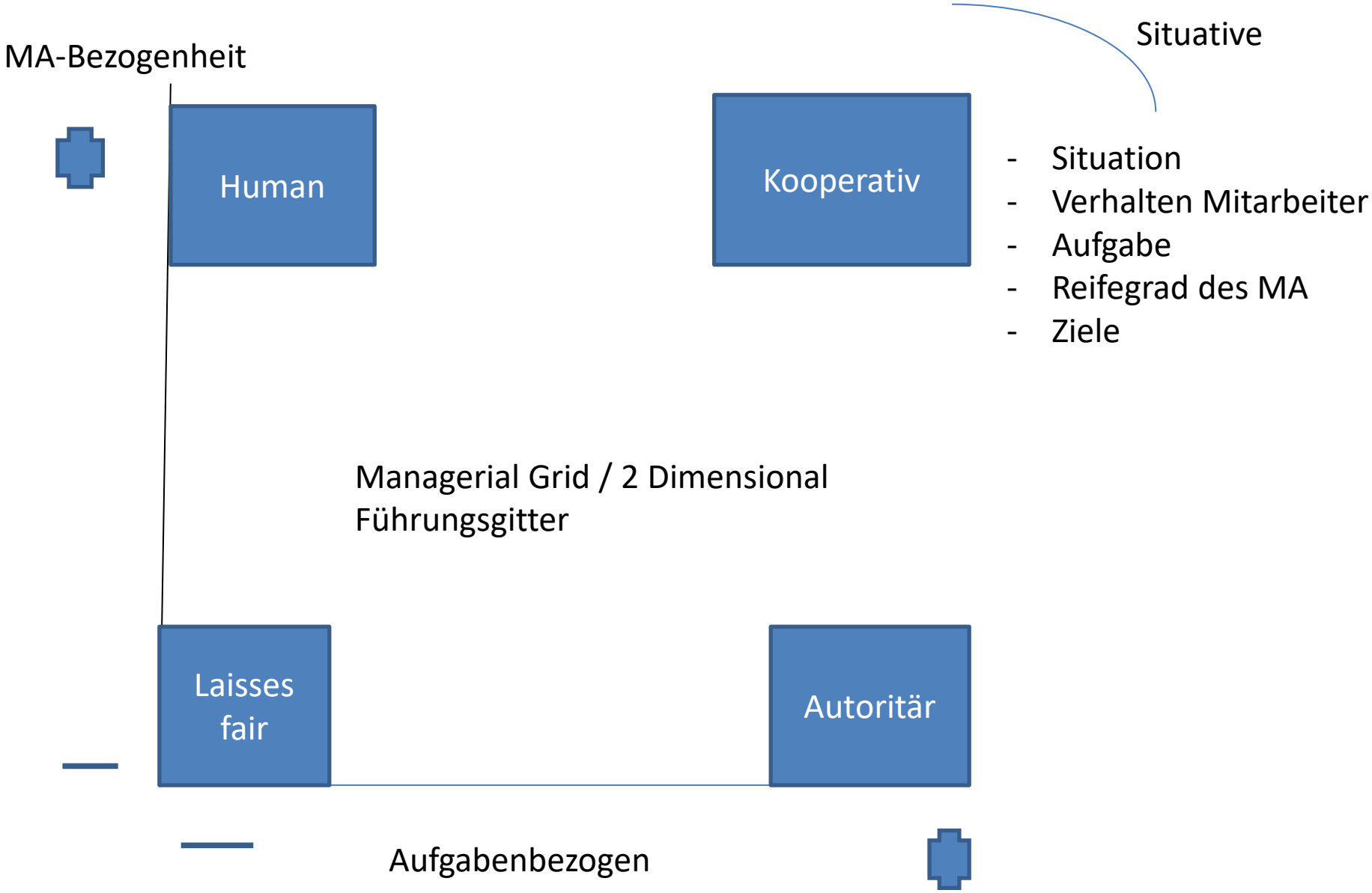
2-dimensional

- **Sachorientierung**
- **Mitarbeiterorientierung**

3-dimensional

- **Sache**
- **Mitarbeiter**
- **Ziele**
- **Situationen**
- **Verhalten**

Führung ist auch vom Ausbildungsstand abhängig
Von der Organisationsstruktur/ Unternehmenskultur
Persönlichkeit des Ausbilders
Persönlichkeit des Azubi

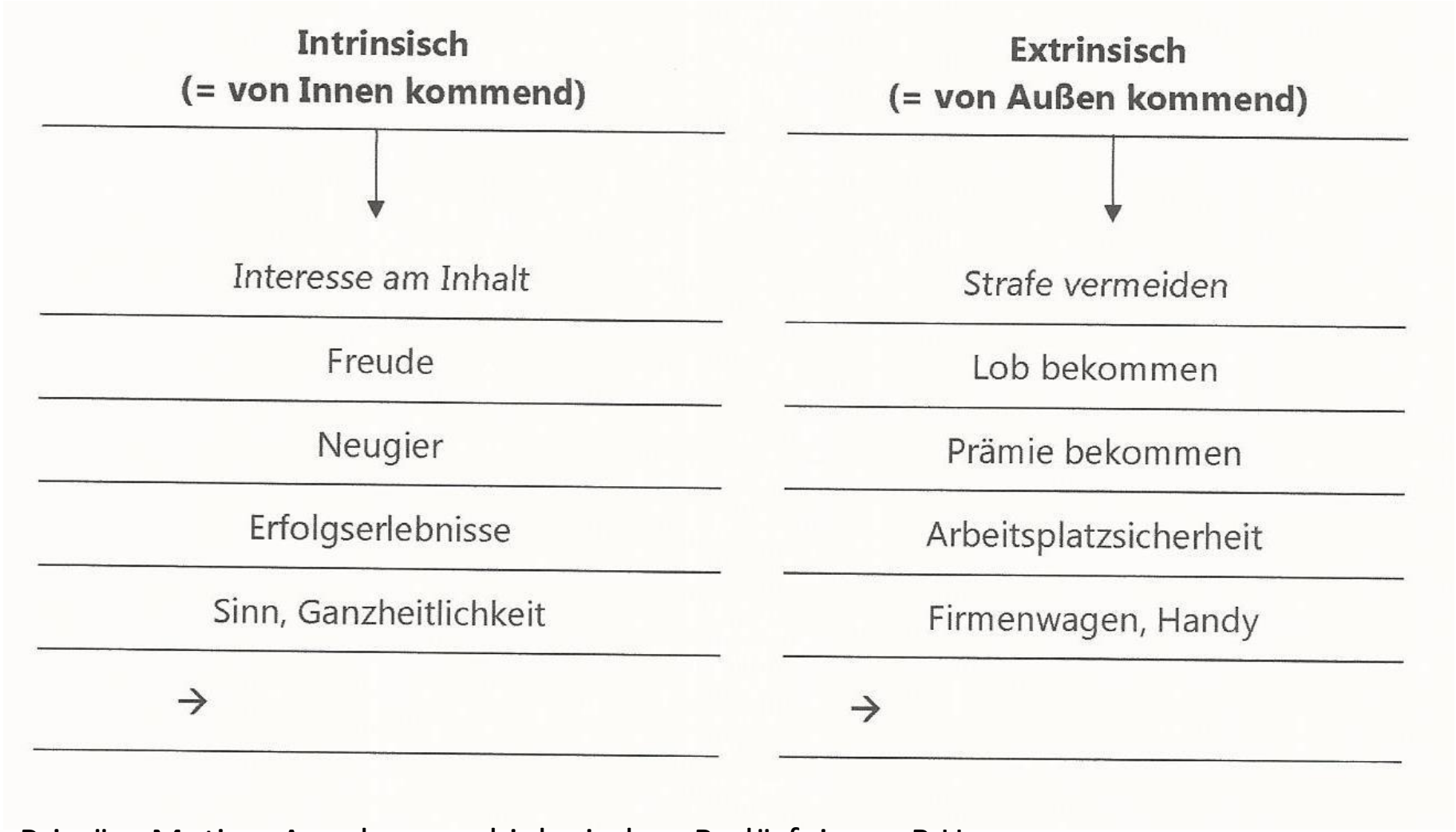

MA-Bezogenheit
Situative
Human
Kooperativ
- Situation
- Verhalten Mitarbeiter
- Aufgabe
- Reifegrad des MA
- Ziele
Managerial Grid / 2 Dimensional
Führungsgitter
Laisses fair
Autoritär
Aufgabenbezogen

Womit können Ausbilder motivieren?



Ideen zulassen
Praxisbezogene, abwechslungsreiche Aufgaben auswählen
Hilfe und Unterstützung
Azubi ernstnehmen
Konstruktive Kritik
Zielvereinbarung
Freiräume für Eigenständigkeit


Auf die Vision kommt's an.
Ich bohre ein Loch.
Ich arbeite an einem Querträger.
Ich baue einen Airbus!



Primäre Motive: Angeboren = biologischen Bedürfnisse z.B Hunger
Sekundäre Motive: Erworbene, gelernte Motive z.B Anerkennung, Erfolg

Feedback = Reflexion/Rückmeldung
Wie werde ich von anderen wahrgenommen

Regeln für Feedback:
- Konkret statt allgemein
- Konkret/situativ statt allgemein/konstruktiv
- Unmittelbar statt zeitlich verzögert
- Einfühlsam statt zurechtweisend
- Konstruktiv statt destruktiv
- Beschreibend statt bewertend

- Feedback ist subjektiv

- Anlässe:
- Gezeigte Leistung/Verhaltensweisen während der Probezeit
- Erbrachte Arbeitsergebnisse
- Besondere Leistungen
- Anzeichen von Lernschwierigkeiten
- Leistungen in der Berufsschule



Im Rahmen der Kündigung von Ausbildungsverhältnissen in die Kündigung **während** und **nach** der Probezeit unterschieden werden.
Nach § 20 BBiG beginnt jedes Berufsausbildungsverhältnis mit einer Probezeit, welche mindestens einen und höchstens vier Monate betragen darf.

Die Probezeit dient der gegenseitigen Erprobung. Der Ausbildende soll prüfen, ob die Auszubildende von ihren Fähigkeiten und Anlagen her in der Lage ist, das Ausbildungsziel zu erreichen und ob sie sich in das Team integrieren kann. Im Gegenzug kann die Auszubildende prüfen, ob ihre Berufswahlentscheidung richtig war und ob das Betriebsklima ihren Erwartungen entspricht. Aus diesem Grunde hat der Gesetzgeber für die Probezeit erleichterte Kündigungsbedingungen geschaffen, damit ggf. sich die Parteien schnell umorientieren können.

Während der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis **jederzeit** ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist **von beiden Seiten** schriftlich gekündigt werden (§ 22 Abs. 1 BBiG). Die Angabe eines Grundes ist bei einer Kündigung während der Probezeit nicht erforderlich. Da sich die Kündigungsmöglichkeiten für den Ausbildungsbetrieb nach Ablauf der Probezeit erheblich verschlechtern, sollte deren Ablauf genau im Auge behalten werden.

Während die Kündigungsmöglichkeiten innerhalb der Probezeit für beide Parteien identisch sind, zeigen sich nach Ablauf der Probezeit Unterschiede. Hier hat der Gesetzgeber den Auszubildenden mehr Rechte zugestanden als den Ausbildenden.




Selbstkompetenz
(Wie ich bin und was mich auszeichnet)
Sozialkompetenz
(Wie ich mit anderen umgehe und wie ich mich konstruktiv in die Gemeinschaft einbringe)
Handlungskompetenz
(Wie ich meine Haltungen in Verhalten umsetze)
Fachkompetenz
(Was ich weiss und was ich kann)
Methodenkompetenz
(Wie ich arbeite und wie ich lerne)

Lernziele

Lernziele beschreiben den angestrebten *Lerngewinn* eines Lernenden bezogen auf einen bestimmten Inhalt. **Lehrziele** geben an, welche Ziele ein Lehrender mit Hilfe der Themen erreichen will.

Es gibt Arten von Lernzielen nach dem Grad ihrer Komplexität
Hier die Einordnung für kognitive Lernziele:
Kennen
Verstehen
Anwenden
Analysieren
Zusammenführen (Synthese)
Beurteilen (Evaluation)

Richt-, Grob-, und Feinlernziele

Richtlernziele

Richtlernziele lassen sich am besten als Lernfelder beschreiben. Sie geben lediglich das Gebiet an, aus dem der Lernende sein Wissen beziehen soll. So sind „Kenntnisse aus dem Bereich der Marktbeobachtung“ oder „Kompetenzen aus dem Bereich Teamarbeit“ gute Beispiele für Richtlernziele.

Groblernziele

Im Gegensatz zu den Richtlernzielen geben Groblernziele bereits Fertigkeiten und Kenntnisse an, die vermittelt werden sollen. Groblernziele sollten dementsprechend als Fähigkeiten oder Fertigkeiten formuliert werden, über die der Lernende nach erfolgreichem Lernprozess verfügen soll.

Feinlernziele

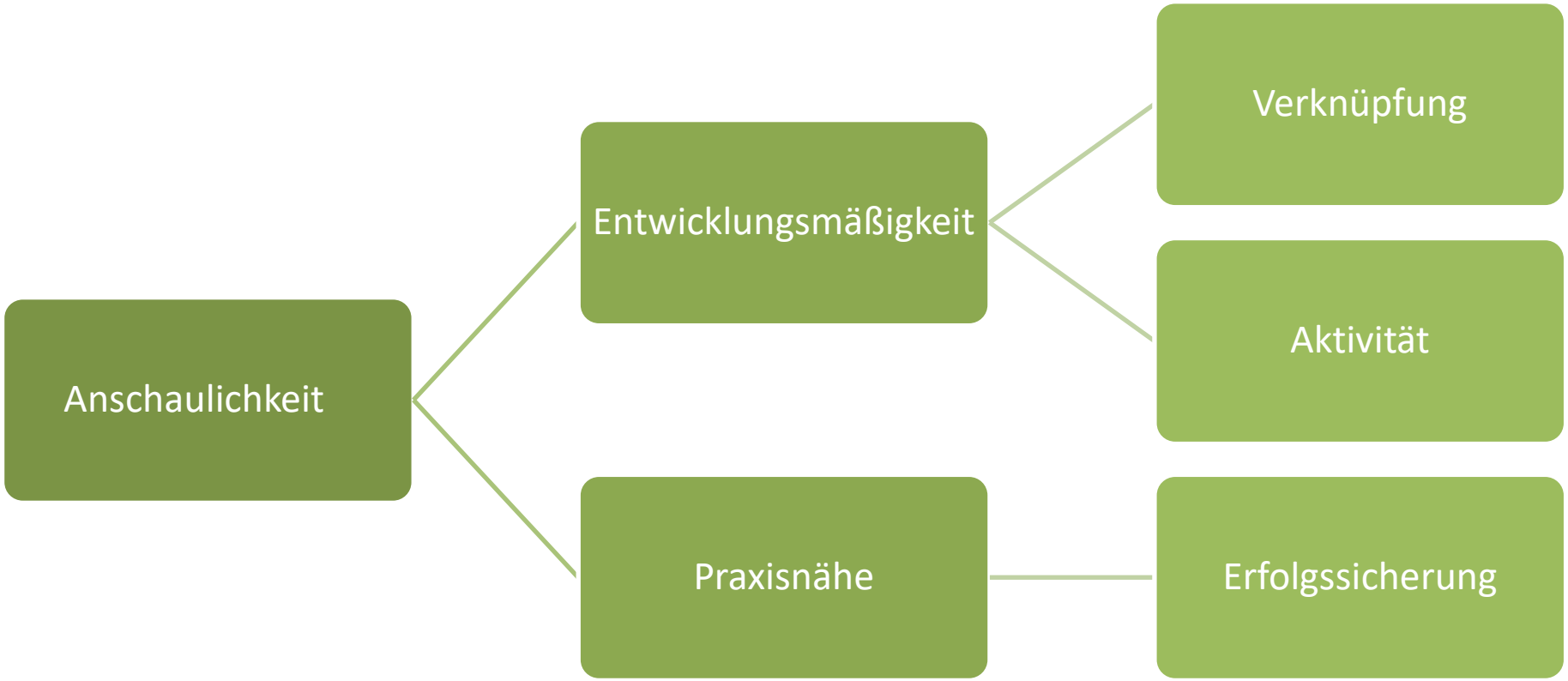
Feinlernziele strukturieren sowohl die einzelne Unterrichtseinheit als auch kleinere Abschnitte einer Seminarreihe. Die Feinlernziele werden ähnlich wie die Groblernziele als Kompetenzen und Tätigkeiten formuliert. Jedoch sind es in der Regel Teilziele, die mit einer oder einer überschaubaren Anzahl von Lerneinheiten zu erreichen sind. Sie leiten sich aus den Vorgaben des zu erreichenden Groblernziels ab. Es obliegt dem/der Lehrenden, die Feinlernziele in eine sinnvolle, aufeinander aufbauende Reihenfolge zu bringen, so dass die Groblernziele bestmöglich verfolgt und erreicht werden können.

Feinlernziele:
Nach dieser Ausbildungseinheit ist der Azubi in der Lage selbständig und eigenverantwortlich die vorhandenen Personalakten unter der Beachtung datenschutzrechtlicher Richtlinien zu verwahren.

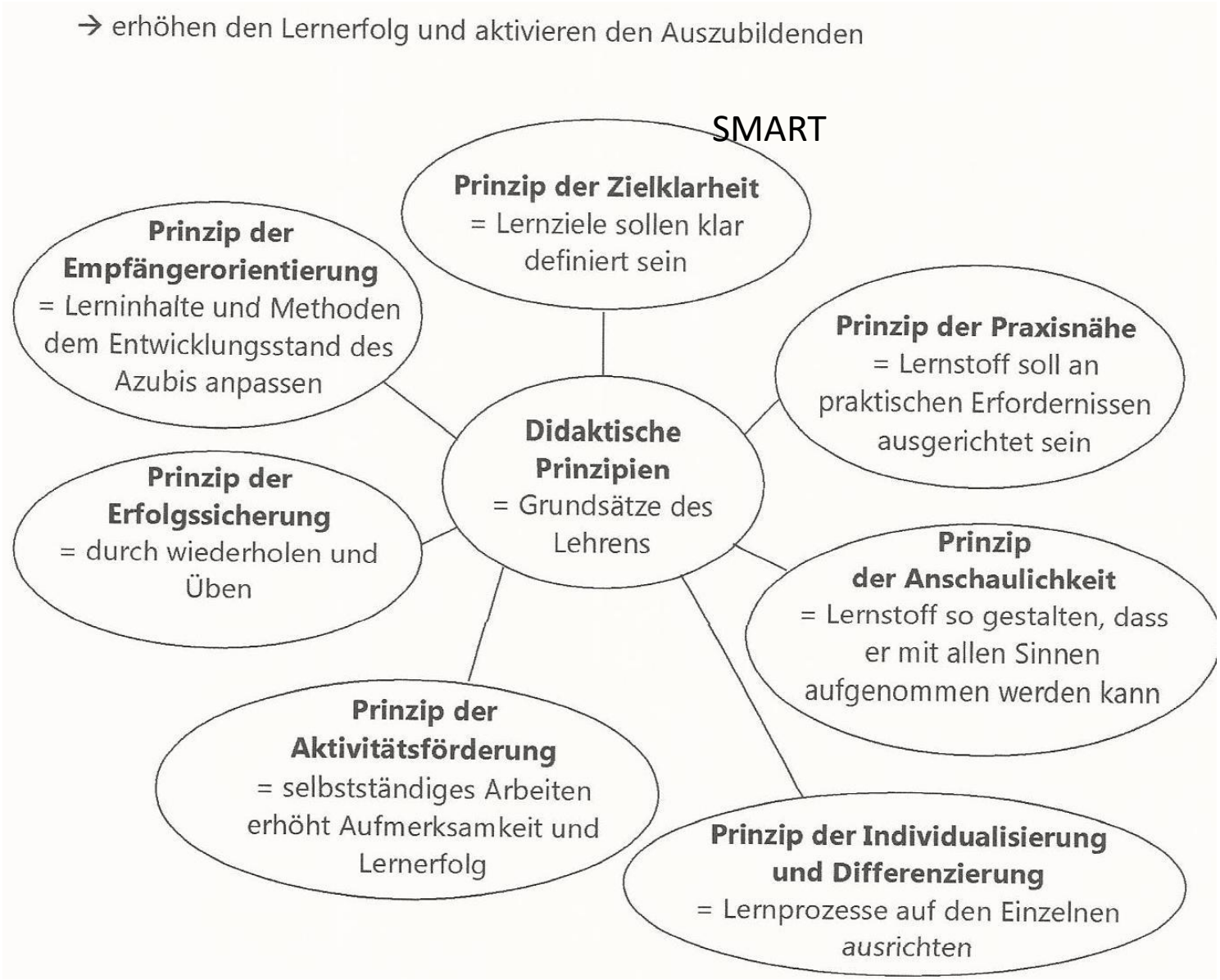
Beobachtbares Endverhalten
Nötigen Bedingungen
Beurteilungsmaßstab

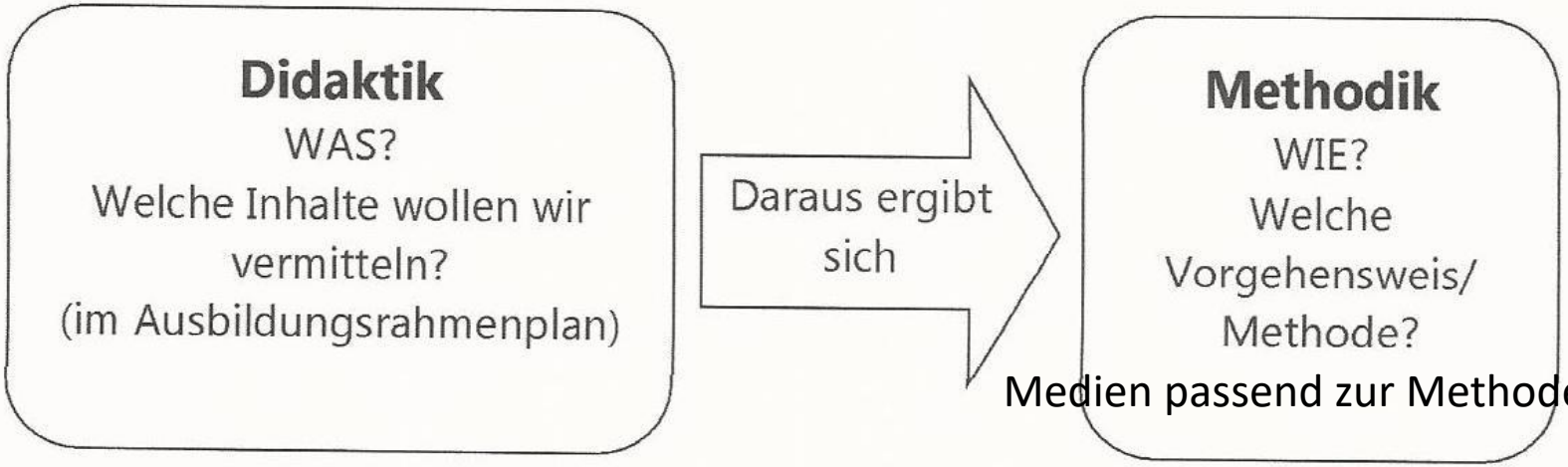
Wichtig für eine zielorientierte Ausbildung

Didaktische Prinzipien



→ erhöhen den Lernerfolg und aktivieren den Auszubildenden





→ Die Methodik folgt der Didaktik

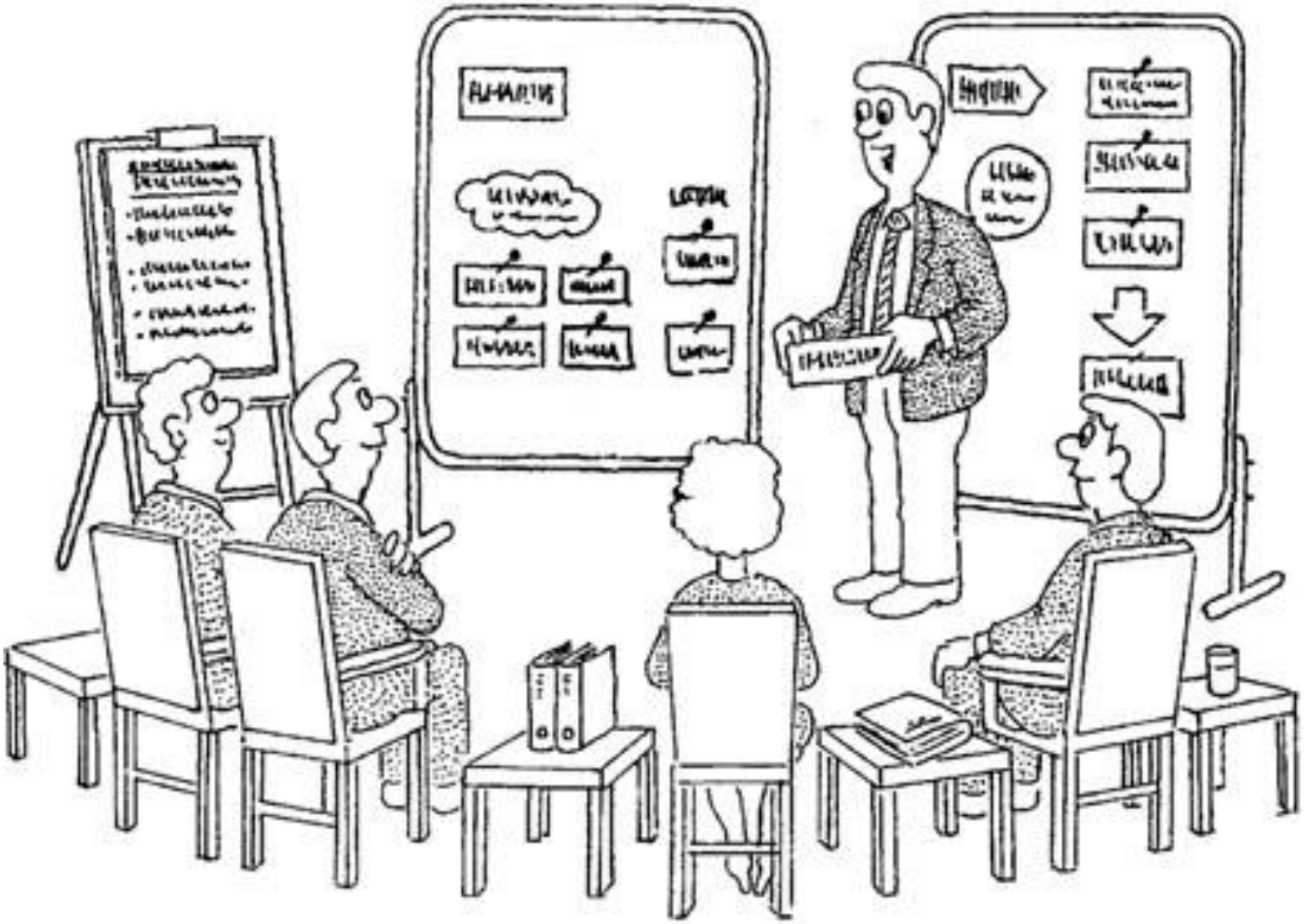
→ Erst wenn wir die Ausbildungsziele definiert haben, können wir die Vorgehensweise bestimmen

Lerntaxonomie



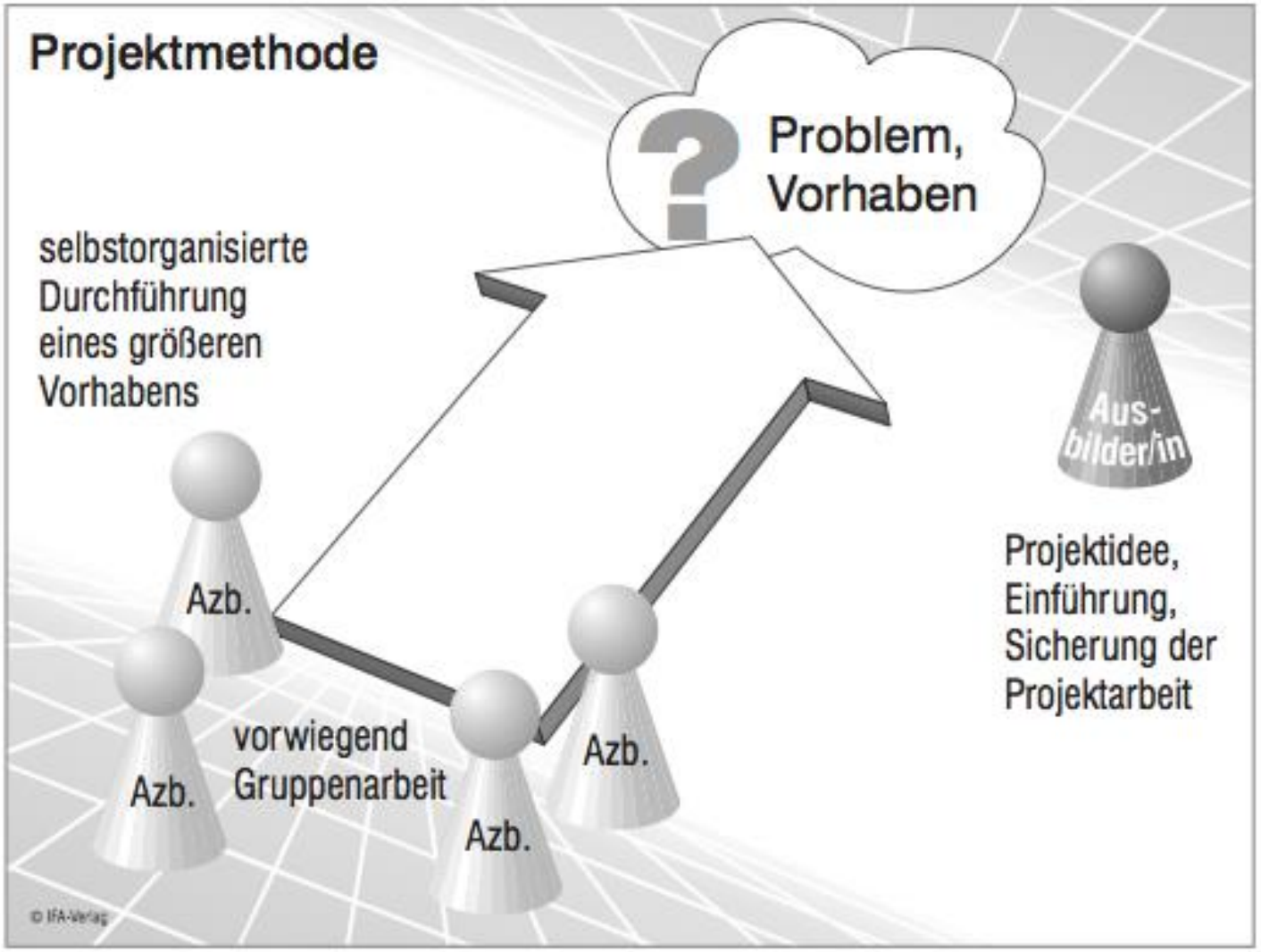
Kurzvortrag

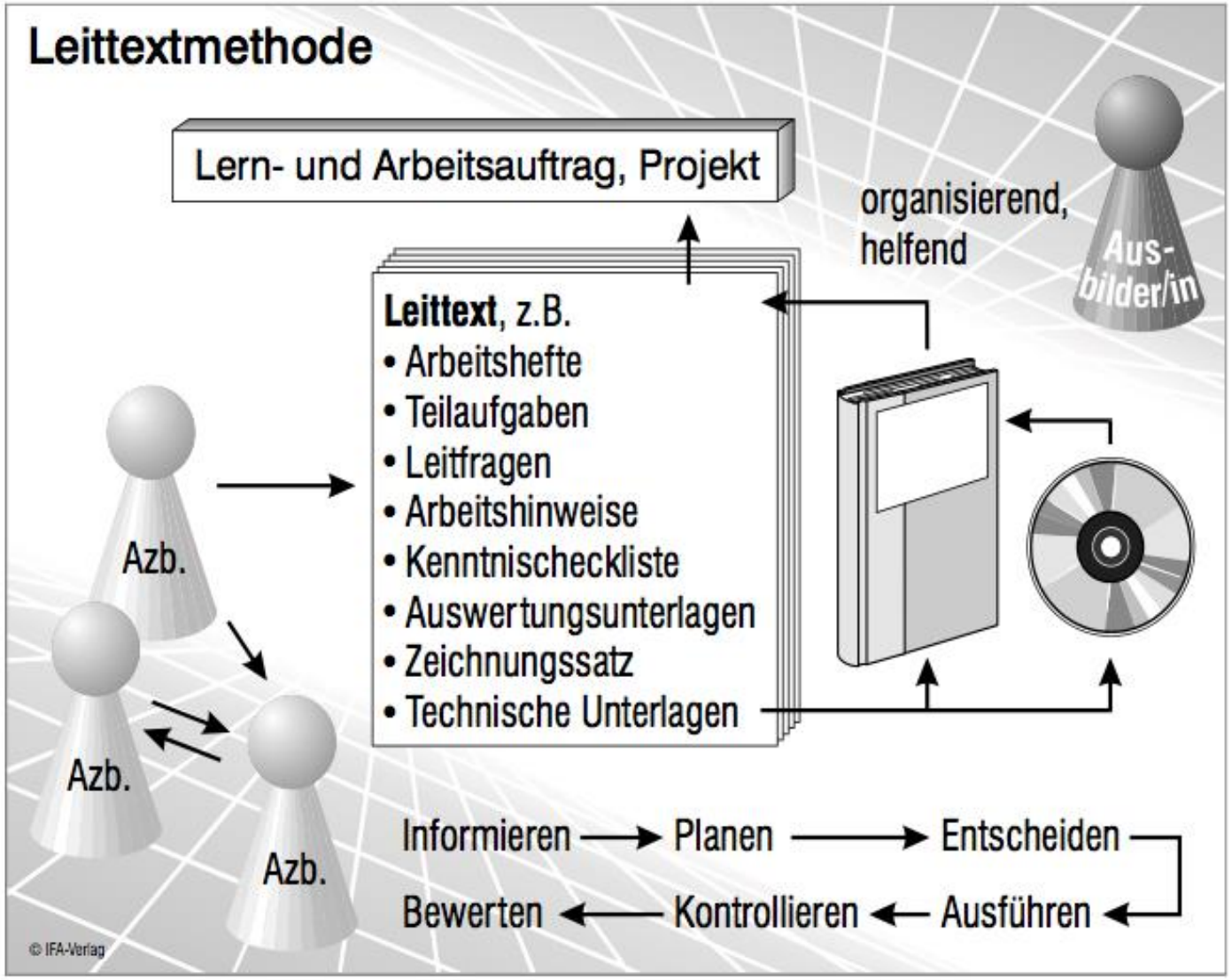
Gekennzeichnet ist der Kurzvortrag durch eine ca. 5 bis 10 minütige geschlossene sprachliche Darbietung des Ausbilders. Im Ausbildungsgeschehen eignet sich der Kurzvortrag, wenn in einen neuen Themenbereich eingeführt
werden soll und wenn das Wissen (kognitiver Lernbereich) relativ kompakt vermittelt werden soll. Als Beispiel für einen Kurzvortrag seien hier die Vorstellung der Produktpalette oder die Organisation des Betriebes genannt.

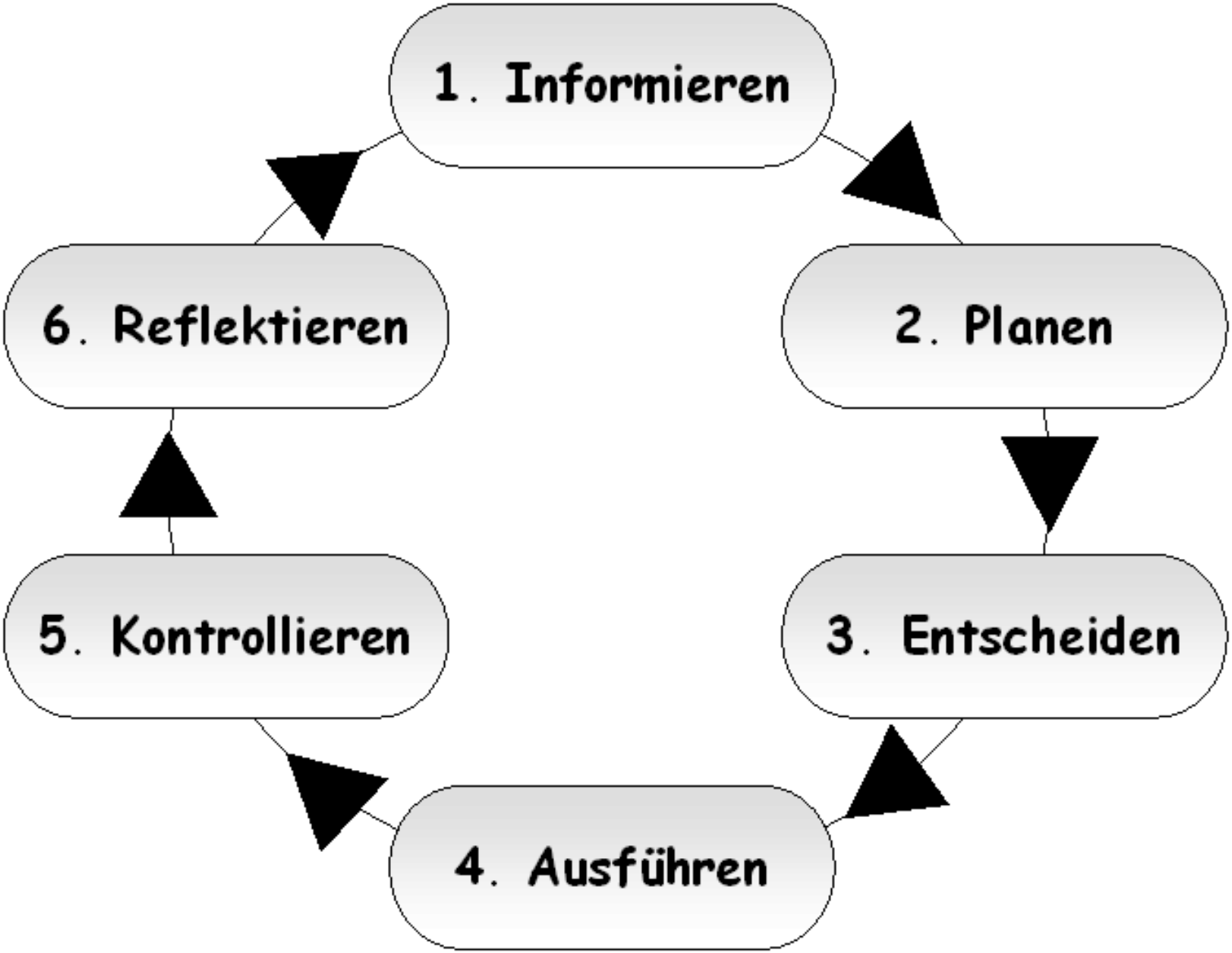


Computer Based Training

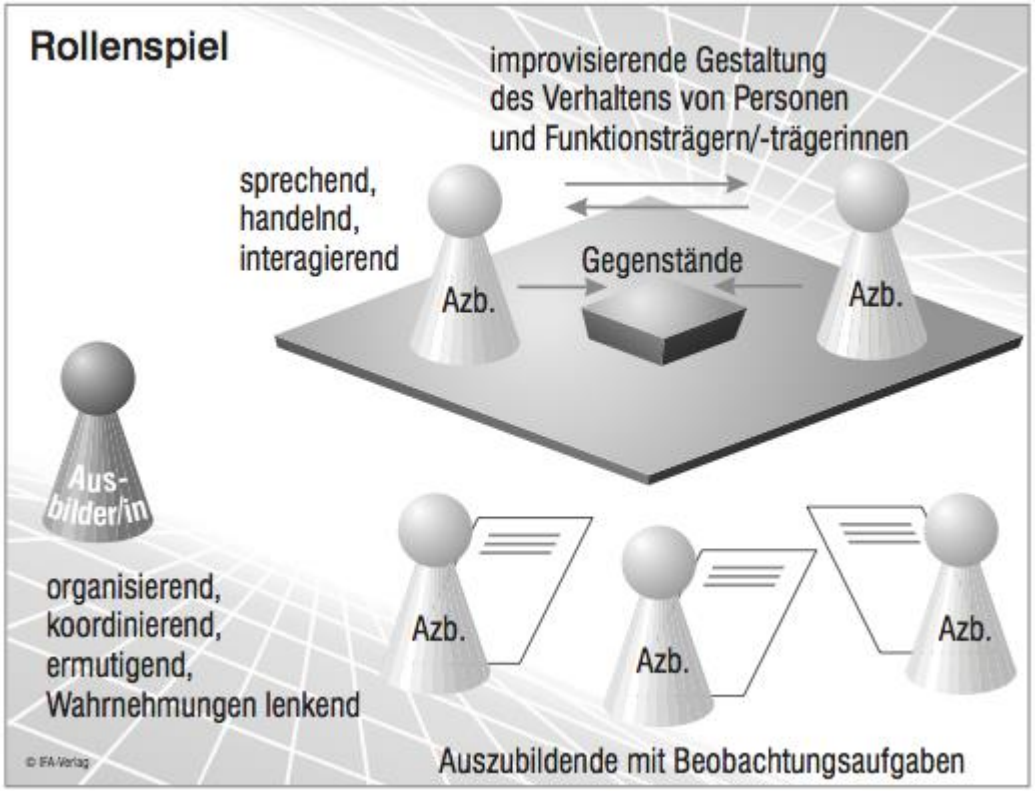


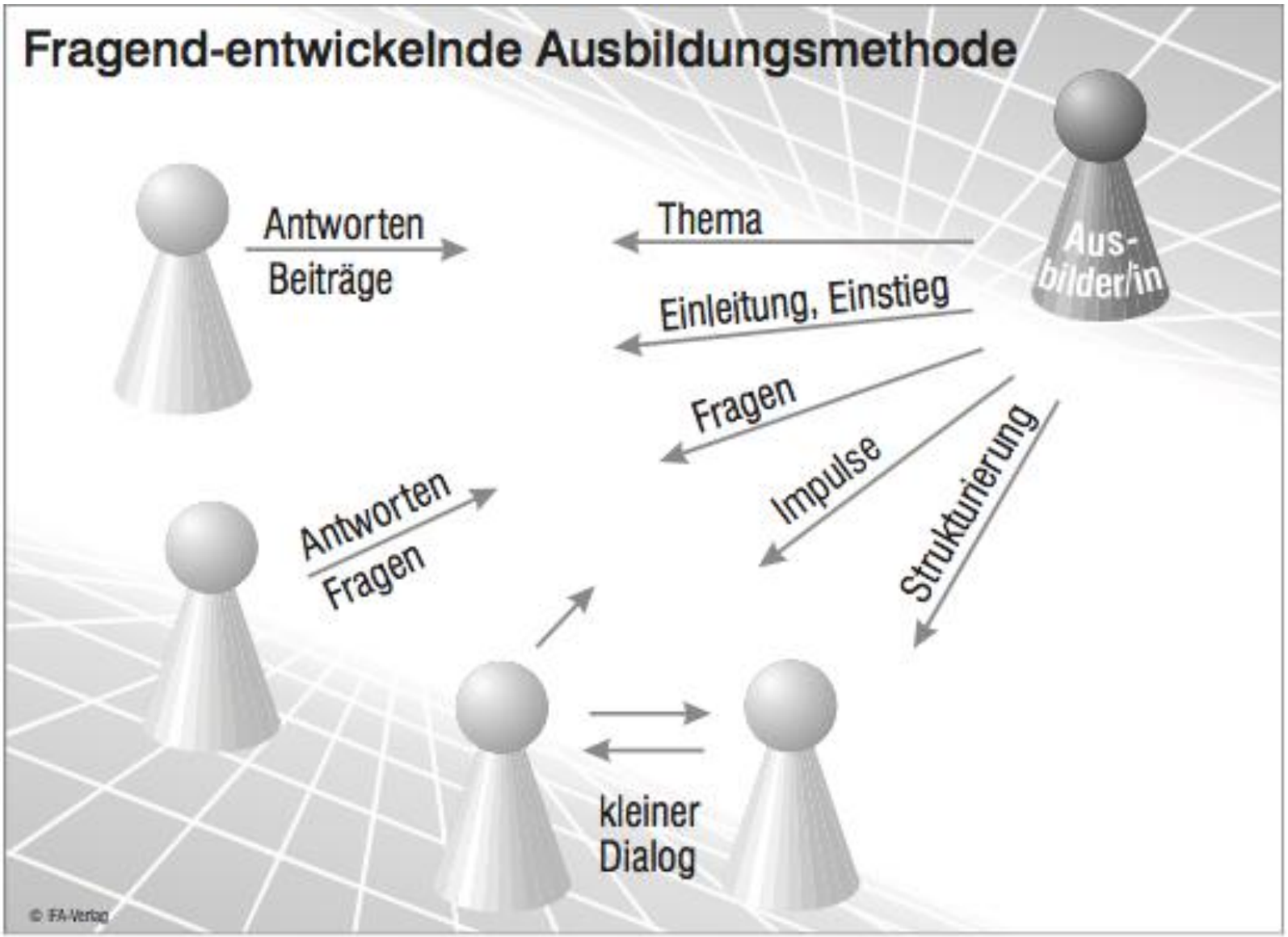

Projektmethode
Problem,
Vorhaben
selbstorganisierte
Durchführung
eines größeren
Vorhabens
Aus-
bilder/in
Projektidee,
Einführung,
Sicherung der
Projektarbeit
Azb.
Azb.
vorwiegend
Gruppenarbeit
Azb.
Azb.
© IFA-Verlag

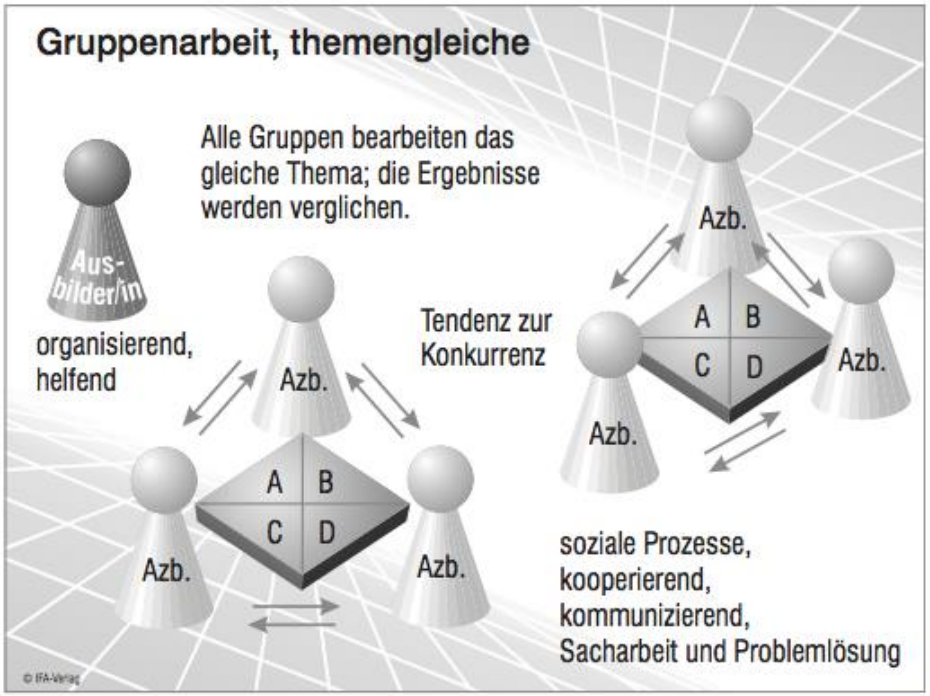

Leittextmethode
Lern- und Arbeitsauftrag, Projekt
organisierend,
helfend
Aus-
bilder/in
Leittext, z.B.
• Arbeitshefte
• Teilaufgaben
• Leitfragen
• Arbeitshinweise
• Kenntnischeckliste
• Auswertungsunterlagen
• Zeichnungssatz
• Technische Unterlagen
Azb.
Azb.
Azb.
Informieren → Planen → Entscheiden
Bewerten ← Kontrollieren ← Ausführen
© IFA-Verlag

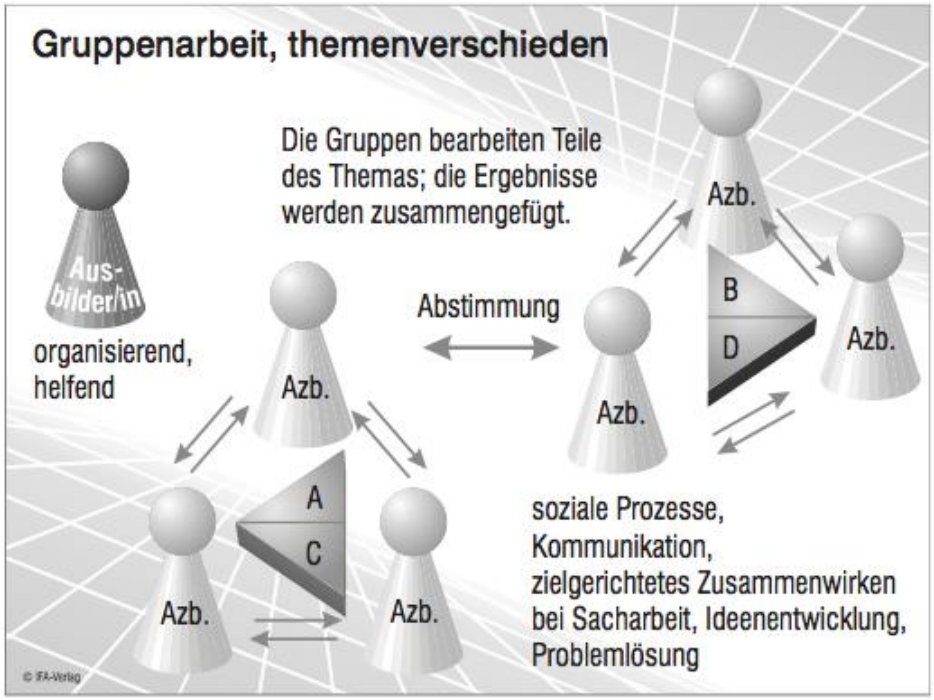

1. Informieren
2. Planen
3. Entscheiden
4. Ausführen
5. Kontrollieren
6. Reflektieren

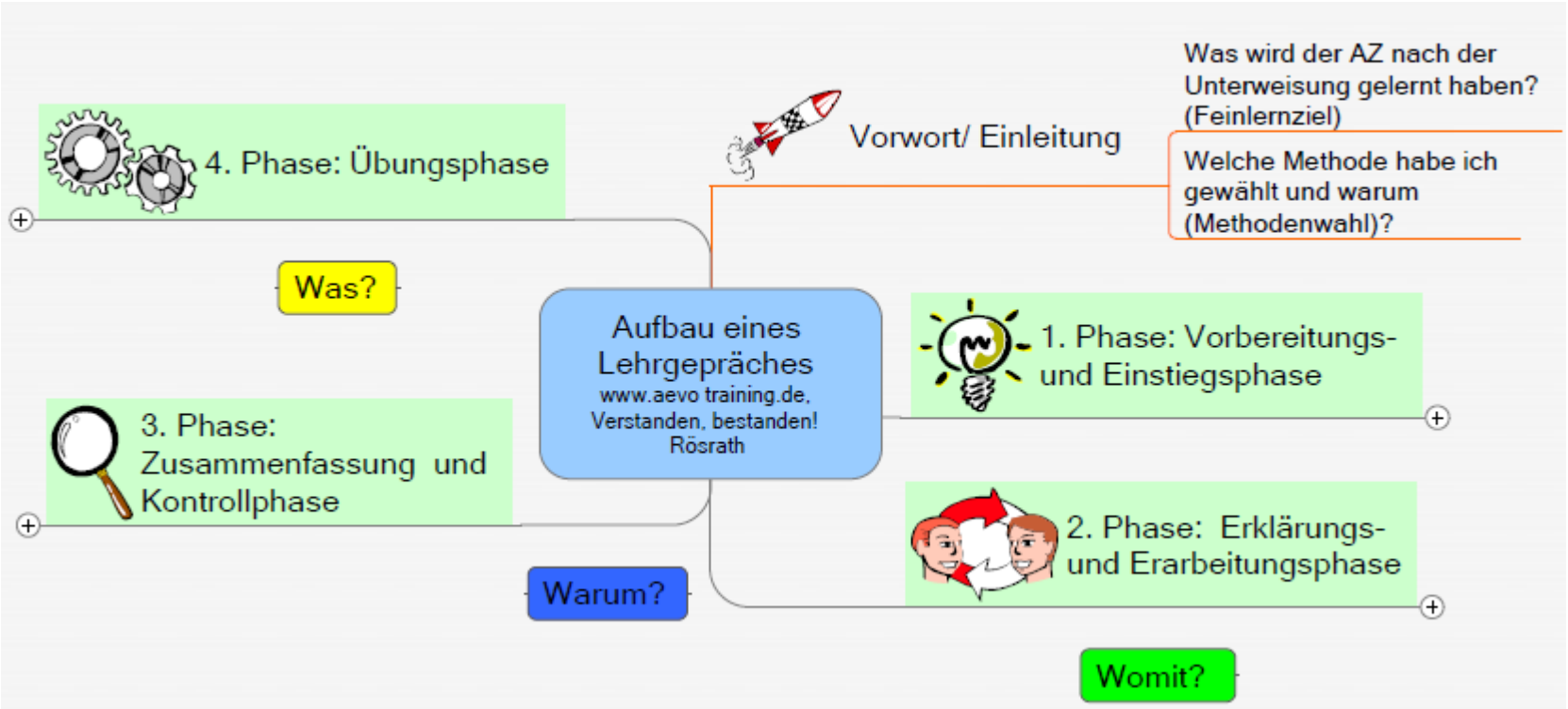

PLANSPIEL
BÖRSE


Rollenspiel
improvisierende Gestaltung
des Verhaltens von Personen
und Funktionsträgern/-trägerinnen
sprechend,
handelnd,
interagierend
Gegenstände
Azb.
Azb.
Aus-
bilder/in
organisierend,
koordinierend,
ermutigend,
Wahrnehmungen lenkend
Azb.
Azb.
Azb.
Auszubildende mit Beobachtungsaufgaben

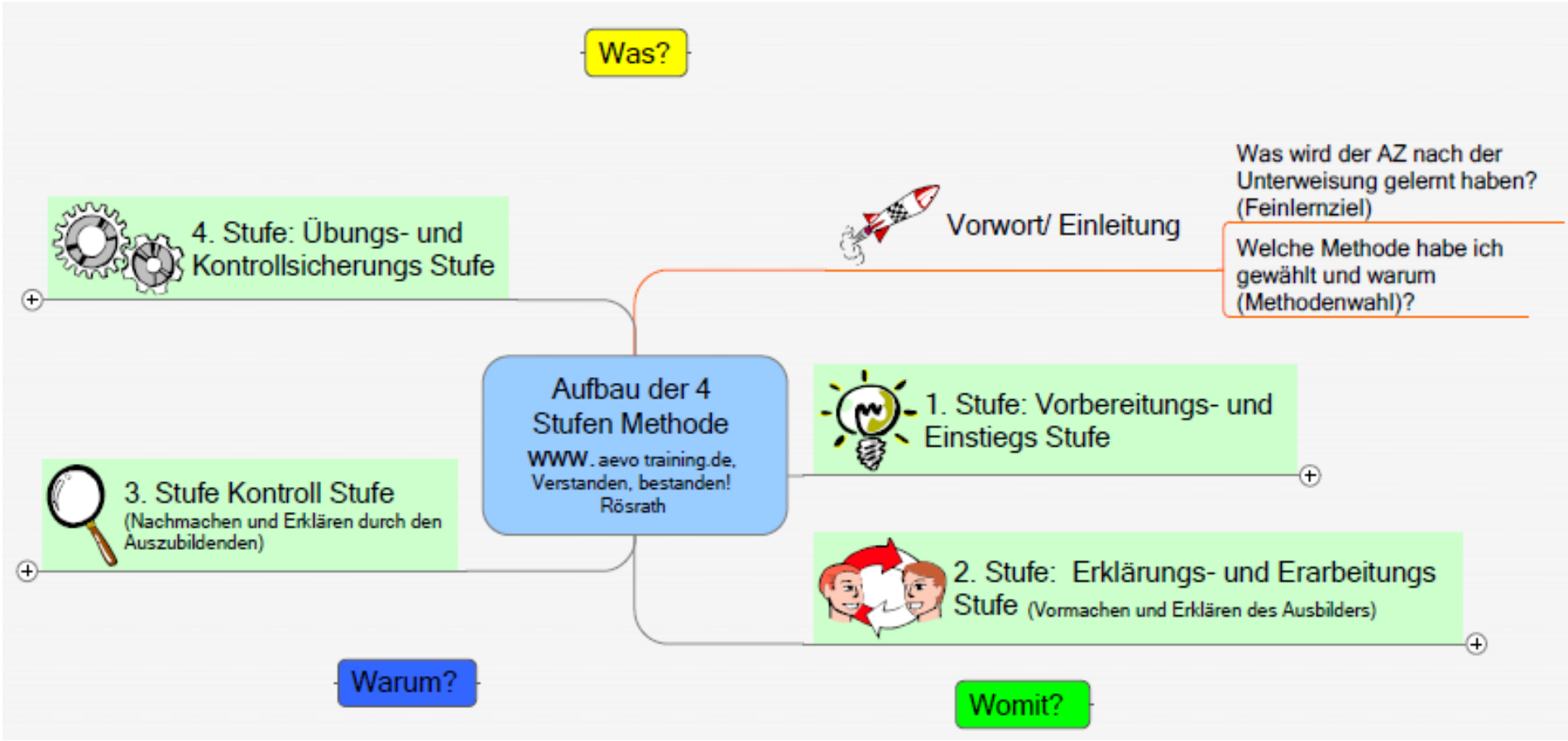

Fragend-entwickelnde Ausbildungsmethode
Antworten
Beiträge
Thema
Einleitung, Einstieg
Aus-
bilder/in
Fragen
Impulse
Strukturierung
Antworten
Fragen
kleiner
Dialog
© FA-Verlag


Gruppenarbeit, themengleiche
Alle Gruppen bearbeiten das gleiche Thema; die Ergebnisse werden verglichen.
Aus-bilder/in
organisierend, helfend
Azb.
Azb.
Azb.
A B C D
Tendenz zur Konkurrenz
Azb.
Azb.
Azb.
A B C D
soziale Prozesse, kooperierend, kommunizierend, Sacharbeit und Problemlösung


Gruppenarbeit, themenverschieden
Die Gruppen bearbeiten Teile des Themas; die Ergebnisse werden zusammengefügt.
Aus-bilder/in
organisierend, helfend
Azb.
Azb.
Azb.
Abstimmung
Azb.
Azb.
Azb.
A C
B D
soziale Prozesse, Kommunikation, zielgerichtetes Zusammenwirken bei Sacharbeit, Ideenentwicklung, Problemlösung



• **Vorbereitungs- und Einstiegsphase:** Thema und Ziel des Gesprächs müssen klar und verständlich als kommender Lernzuwachs dargestellt werden. („Heute lernen Sie…“)
• **Erklärungs- und Erarbeitungsphase:** Der Ausbilder führt durch das Gespräch und übergibt zunehmend die Aktivität an den Auszubildenden, der sich das Thema erarbeitet
• **Zusammenfassung und Kontrollphase:** Der Auszubildende fasst das Gehörte und Gesehene zusammen um Sicherheit im Thema zu gewinnen
• **Übungsphase:** Der Auszubildende präsentiert dem Ausbilder das Erlernte. Die Ergebnisse des Gesprächs werden gemeinsam zusammengefasst und erläutert.
Maßnahmen zur weiteren Verankerung werden abgestimmt.


Was?
Was wird der AZ nach der Unterweisung gelernt haben? (Feinlernziel)
Vorwort/ Einleitung
Welche Methode habe ich gewählt und warum (Methodenwahl)?
4. Stufe: Übungs- und Kontrollsicherungs Stufe
Aufbau der 4 Stufen Methode
www. aevo training.de, Verstanden, bestanden! Rösrath
1. Stufe: Vorbereitungs- und Einstiegs Stufe
3. Stufe Kontroll Stufe
(Nachmachen und Erklären durch den Auszubildenden)
2. Stufe: Erklärungs- und Erarbeitungs Stufe (Vormachen und Erklären des Ausbilders)
Warum?
Womit?

So wird’s fair: Ausbildungsstandkontrolle

Damit sichergestellt wird, dass die Ausbildungsziele auch erreicht werden.

Um die Qualität der Ausbildung zu verbessern.

Damit sachlich überprüft werden kann, ob alle Ausbildungsinhalte vermittelt werden.

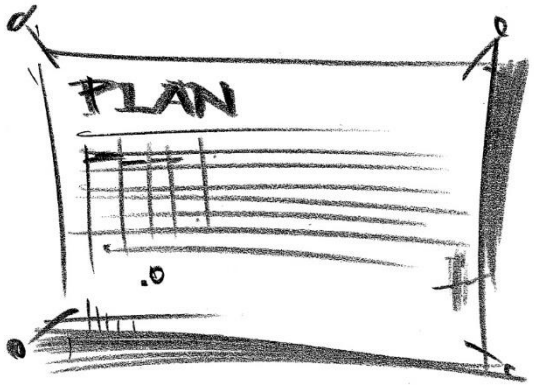


Ablauf der Ausbildungsstandkontrolle

Nach jedem Ausbildungsabschnitt wird der Ausbildungsstand zwischen Azubi und Ausbilder/in besprochen.

Ein Ausbildungsstandkontrollbogen ist hierfür die Grundlage, in dem bereits alle zu vermittelnden Qualifikationen aufgeführt sind.

BetrVG § 94
Mitbestimmungsrecht
Bei Beurteilungsgrundsätzen

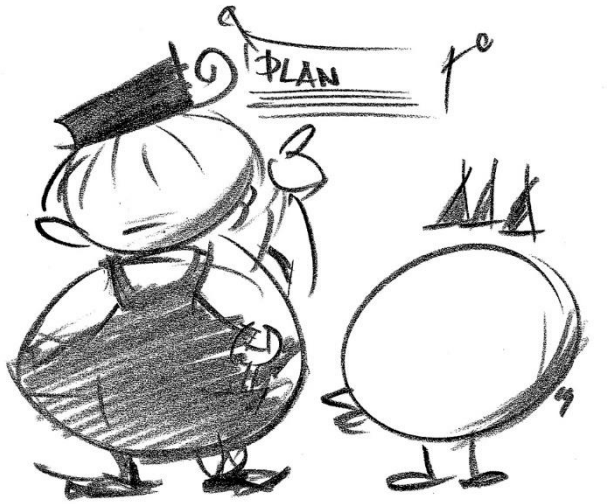


Lernzielkontrollbogen

Bereits vor Beginn eines Ausbildungsabschnitts wird an den Azubi ein Lernzielkontrollbogen ausgehändigt.

Zwischen Azubi und Ausbilder/in erfolgt dann die Durchsprache der zu vermittelnden Lernziele.

Jetzt kann es losgehen und während der Ausbildung finden „Feedback-Gespräche“ statt.



Check nach dem Ausbildungsabschnitt

Jetzt wird mit dem Azubi kontrolliert: In welchen Punkten wurde das Lernziel erreicht bzw. nicht erreicht?

Erreichte Qualifikationen aus dem Lernzielkontrollbogen werden in den Ausbildungsstandkontrollbogen übertragen.

Lernziele alle vermittelt und erreicht, alles paletti!

Lernziel nicht erreicht?

Ursachen klar bestimmen und korrekt im Ausbildungsstandkontrollbogen benennen.

Z.B. Urlaub, Ausbildungsabschnitt versäumt, Produktion ohne Ende, Zeit hat nicht gereicht, Krankheit usw.

Konsequenzen in Form gezielter Fördermaßnahmen und Ergänzungen ziehen.



Ausbildungsleiter muss ran!

Für die Planung und Durchführung abgestimmter Fördermaßnahmen.

Im Ausbildungsstandkontrollbogen müssen diese ersichtlich sein.

Hat den Ursachen nicht vermittelter Inhalte nachzugehen und muss Missstände in den betroffenen Ausbildungsbereichen abstellen.



Azubis sind einzubeziehen!

Sie müssen Inhalt und alle Schritte der Ausbildungsstandkontrolle verstehen können.

Da es um ihre Ausbildung und Zukunft geht, müssen Azubis die Möglichkeit haben, unbeeinflusst schriftlich Stellung zu beziehen.



Ausbildungsstandkontrolle bedeutet also...

...für die Auszubildenden:



Es findet eine regelmäßige Erfolgskontrolle statt.

Eventuelle Schwächen werden schnell erkannt und ausgeglichen.

Sie ist rein fachbezogen und kein Disziplinierungsinstrument.

Sandwichmethode = Positiv, Kritik, Positiv

Ausbildungsstandkontrolle bedeutet also...

...für die Ausbildungsleitung:



Der Ablauf der Ausbildung wird nachvollziehbar (ganzheitliche Betrachtung).

Ein ständiger Informationsfluss zwischen allen Beteiligten an der Ausbildung ist gewährleistet.

Die Verteilung der Zuständigkeiten ist klarer geregelt.

Vorgehensmodell bei Beurteilungen

Beobachtung = Wertneutral, regelmäßig, längeren Zeitraum, verschiedenen Situationen

Beschreibung = sachliches festhalten der Beobachtungen

Beurteilen= einordnen der Beschreibung in das vorhandene Beurteilungssystem
Beurteilungsgrundsätze beachten, Beurteilungsfehler vermeiden

grundsätzlich als positives, motivierendes Instrument
Regelmäßigkeit
Beurteilung sollte mit der Person geführt werden mit der Zusammenarbeitet
nicht unter Zeitdruck
vertraulich
nicht an der Leistung eines erfahrenden MA orientieren
Beurteilungsfehler vermeiden

Gespräch = Feedbackregeln anwenden, Zielvereinbarungen treffen

Bewertungssysteme:

Gebundene Bewertung: = liegt vor wenn ein Bewertungsbogen mit vorgegebenen Beurteilungskriterien und Wertstufen benutzt wird

Merkmale	1	2	3	4	5	Gewichtungsfaktor	Ergebnis
Arbeitsqualität Arbeitsvorbereitung Arbeitsergebnis Zeitaufwand Kostenbewusstsein						1.0	
Zusammenarbeit						2.2	
Engagement						1.5	
Kundenorientierung						3.0	

Vorteil:
Leicht anwendbar, selbst erklärend, Vergleichbarkeit über einen längeren Zeitraum
Vergleichbarkeit gegenüber anderer Azubis

Nachteil:
Beurteilungskriterien sind möglicherweise unvollständig
standardisierte Beurteilung mit Vorgaben schränken den Beurteilenden ein

Bewertungssysteme:
Offene Bewertung
Hier formuliert der Ausbilder seine Einschätzungen in freier Form (verbale Beschreibung) er kann sich dabei an den vorgegebenen Kriterien halten.

Merkmale	Bemerkungen
Arbeitsqualität Arbeitsvorbereitung Arbeitsergebnis Zeitaufwand Kostenbewusstsein	
Zusammenarbeit	
Engagement	
Kundenorientierung	

Vorteile:
Großer Ermessungsspielraum,
Differenzierte Einschätzung,
keine Beschränkung durch Wertstufen

Nachteile:
Formulierungsschwierigkeiten
Missverständliche Formulierung
Zeitintensiver
Vergleichbarkeit nicht gegeben

Bewertungssysteme:
Teilweise Gebundene Beurteilung
Die Vorgegebenen Merkmale und Wertstufen werden mit der Möglichkeit der Offenen Bewertung verbunden.

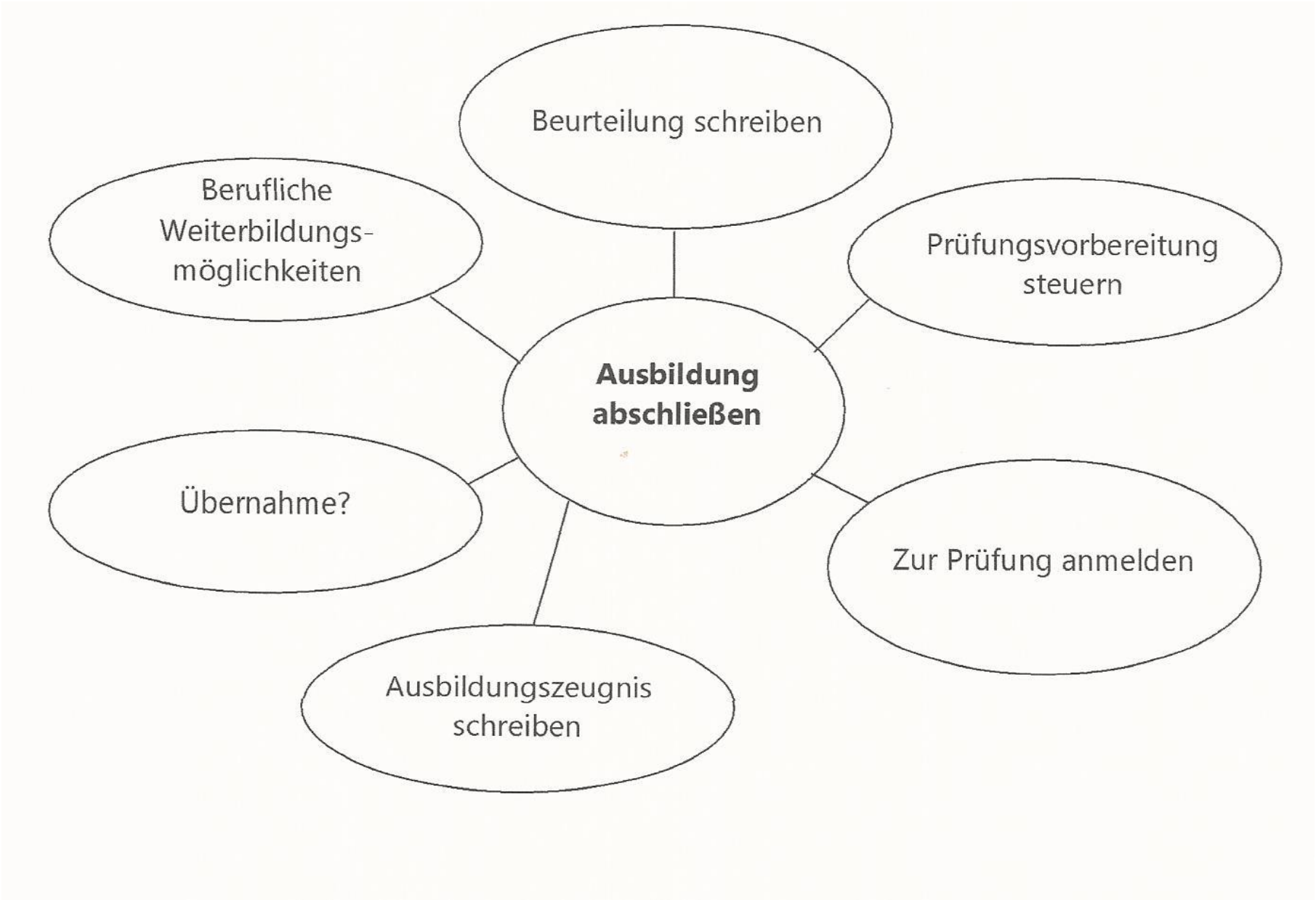
Merkmale	1	2	3	4	5	Gewichtungsfaktor	Ergebnis
Arbeitsqualität Arbeitsvorbereitung Arbeitsergebnis Zeitaufwand Kostenbewusstsein						1.0	
Zusammenarbeit						2.2	
Engagement						1.5	
Kundenorientierung						3.0	
Möglichkeit freier Formulierungen							

Vorteil : die Vorteile beider vorangegangenen Systeme werden genutzt

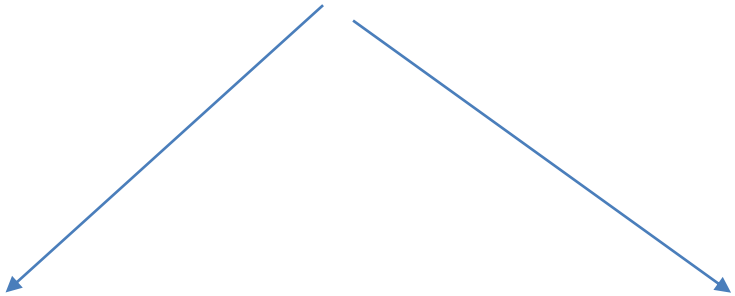
Verlängerung der Ausbildungszeit



Nach § 8 BBiG kann in Ausnahmefällen die Ausbildungszeit auch verlängert werden, wenn eine Verlängerung für das Erreichen des Ausbildungszieles erforderlich ist. Der Antrag muss von bei der zuständigen Stelle gestellt werden, der Ausbildungsbetrieb wird dazu angehört.
Verlängerungsgründe können sein:
längere Ausfallzeiten des Auszubildenden (z.B. Krankheit)
Behinderung des Auszubildenden
Mangelhafte Ausbildung
Wenn du die Abschlussprüfung nicht bestanden hast, ist eine Verlängerung bis zur nächsten Wiederholungsprüfung, höchstens um 1 Jahr, möglich (§ 21 BBiG). Du kannst das von deinem Ausbildungsbetrieb verlangen. Die Verlängerung muss der zuständigen Stelle schriftlich mitgeteilt werden.


Beurteilung schreiben
Berufliche Weiterbildungs-möglichkeiten
Prüfungsvorbereitung steuern
Ausbildung abschließen
Übernahme?
Zur Prüfung anmelden
Ausbildungszeugnis schreiben

Anmeldung zur Abschlussprüfung



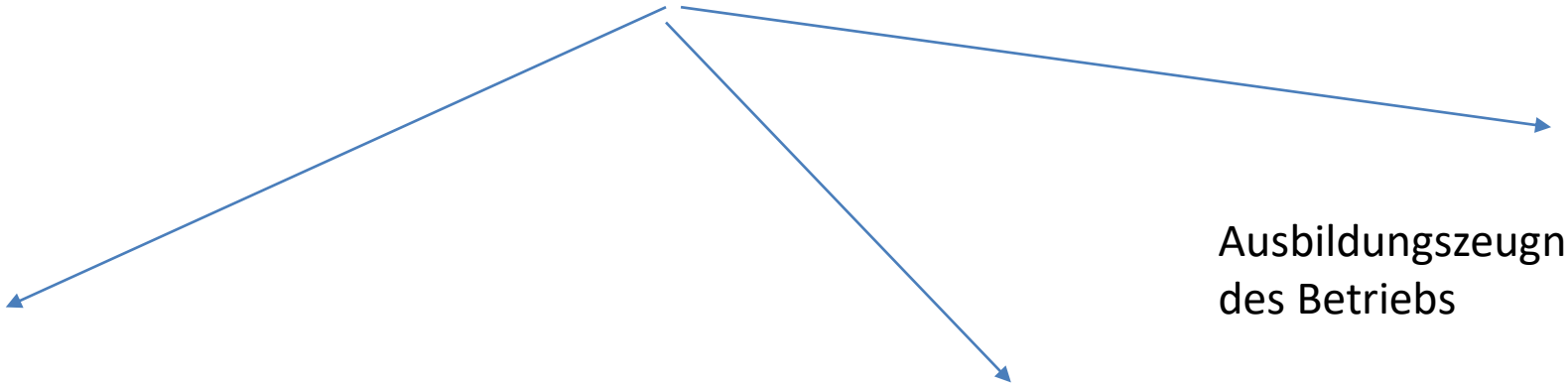
Ausbildender mit Zustimmung des Azubis

Prüflinge selbst:
Wenn sie sich selbst zur vorzeitigen Abschlussprüfung anmelden.

Sie als Externe an der Abschlussprüfung teilnehmen möchten. = Keine Ausbildung, jedoch genug Berufserfahrung

Sie an der Prüfung teilnehmen möchten und keine Ausbildungsverhältnis mehr besteht.

Zeugnisse der Berufsausbildung



Zeugnis der Berufsschule
Rechtsgrundlage:
Schulgesetz der Bundesländer

Prüfungszeugnis der Zuständigen Stelle
Rechtsgrundlage:
BBIG § 37 Abs. 2

Ausbildungszeugnis des Betriebs

Rechtsgrundlage:
BBIG § 16

Zeugnisbestandteile

Einfache Zeugnis § 16 Abs. 2 BBIG	Qualifizierte Zeugnis § 16 Abs. 2 BBIG
Art der Ausbildung - Tätigkeit des Betriebs - Betriebsgröße - Über- bzw. Außerbetriebliche Ausbildung	Bestandteile des einfachen Zeugnisses plus
Dauer der Ausbildung - Anfangs und Enddatum	Angaben über - Verhalten - Leistung
Ziel der Ausbildung - Ausbildungsberuf - Schwerpunkte/Fachrichtung	
Erworbenen Fertigkeiten/Kenntnisse/ Fähigkeiten - Schwerpunkte des Ausbildungsberufs - Zusätzliche Fertigkeiten/Kenntnisse besondere Fähigkeiten	Zeugnisgrundsätze: Wahrheit Klarheit Wohlwollen